



اللائحة المالية

الإصدار الأول

2026



الشفافية



النزاهة



الاحترافية



info@atharq.org



+966 55 719 5594



منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة

اللائحة والسياسات المالية

❖ مقدمة:

تمثل هذه الوثيقة الإطار التنظيمي والرقابي لجميع المعاملات المالية والمحاسبية في الجمعية، وتحدد القواعد والضوابط والمسؤوليات والصلاحيات الملزمة، وتراعي طبيعة الجمعية الناشئة وحجم عملياتها ومخاطرها. ويكملها دليل الإجراءات المالية وسجل النماذج ومصفوفة الصلاحيات المالية عند اعتمادها، وتكون هذه اللائحة المرجع الأعلى بين الوثائق المالية الداخلية للجمعية عند التعارض بينها، دون إخلال بعلو الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة الأساسية للجمعية.

❖ الغرض من الوثيقة:

تهدف الوثيقة إلى حماية أموال الجمعية وأصولها وحقوقها؛ وتحديد المسؤوليات والصلاحيات؛ وتنظيم الموازنة والإيرادات والمصروفات والمشتريات والعهد والسلف والأصول والمخزون؛ وتحقيق رقابة داخلية متناسبة مع حجم الجمعية؛ وضمان سلامة التسجيل والتقارير والقوائم المالية والمراجعة الداخلية والخارجية.

الفصل الأول: الأحكام العامة والحوكمة المالية

مادة (١): نطاق السريان

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأعمال والتصرفات والمعاملات المالية والمحاسبية للجمعية، وعلى جميع العاملين والمكلفين بتنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة (٢): دلالات الألفاظ والعبارات

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الجهة المشرفة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها.

الجمعية: جمعية أثر القيم.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لجمعية أثر القيم.

المجلس: مجلس إدارة جمعية أثر القيم.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة جمعية أثر القيم.

نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أثر القيم.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لجمعية أثر القيم.

مدير الإدارة المالية: المسؤول عن إدارة الشؤون المالية والمحاسبية في الجمعية.

الإدارة المالية: إدارة الشؤون المالية في الجمعية.

المحاسب: الموظف أو المتعاقد المكلف بإعداد القيود والسجلات والتقارير والمراجعات المحاسبية الأولية.

المراجع الداخلي: الشخص أو الجهة المستقلة المكلفة بأعمال المراجعة الداخلية وفق أحكام هذه اللائحة.

مراجع الحسابات الخارجي: مراجع الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، والمعين بقرار من الجمعية العمومية العادية التي تحدد أتعابه ومدة تعيينه، وفق اللائحة الأساسية للجمعية والمتطلبات النظامية.

لجنة المراجعة: اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق الأنظمة وقواعد الحوكمة، إن كانت الجمعية ملزمة بتشكيلها أو قرر مجلس الإدارة تشكيلها، ويمارس مجلس الإدارة اختصاصاتها عند عدم تشكيلها.

مسؤول الحوكمة: الموظف أو المتعاقد المكلف بمتابعة متطلبات الحوكمة والامتثال والإفصاح في الجمعية.

المستشار القانوني: الشخص أو الجهة المهنية المكلفة بتقديم المشورة القانونية للجمعية.

أمين الصندوق: الموظف المكلف بحيازة النقد واستلامه وصرفه وإيداعه وفق هذه اللائحة.

أمين المخزن: الموظف المكلف باستلام المخزون وحفظه وصرفه والمحافظة عليه.

العهددة المستديمة: مبلغ نقدي محدد يسلم لموظف لمواجهة المصروفات التشغيلية والنثرية المتكررة وفق الضوابط المعتمدة.

العهددة المؤقتة: مبلغ نقدي محدد يسلم لموظف أو متطوع مكلف لمواجهة غرض أو نشاط محدد، وتتم تسويته بعد انتهاء الغرض.

الأموال المقيدة: الأموال أو التبرعات أو المنح النقدية أو العينية أو الأصول التي قيد المتبرع أو المانح استخدامها لغرض أو برنامج أو فئة أو مدة محددة.

الطرف ذو العلاقة: عضو مجلس الإدارة أو الموظف القيادي أو أي شخص أو جهة تربطه بأحدهم علاقة عائلية أو مالية أو تجارية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يمكن أن تؤثر في حياد القرار.

تعارض المصالح: الحالة التي تتعارض أو يحتمل أن تتعارض فيها مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة مع مصلحة الجمعية.

الحقوق المالية المستحقة للموظف: الأجور والمزايا ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة فعلياً للموظف لدى الجمعية في تاريخ منح السلفة، بعد خصم الالتزامات الشخصية الثابتة عليه، ولا تدخل العهد التشغيلية أو المؤقتة المسلمة إليه لأغراض العمل ضمن احتساب هذه الحقوق.

الجوهرية: الأهمية المالية أو النظامية أو التشغيلية التي قد تؤثر في قرارات مجلس الإدارة أو مستخدمي القوائم المالية أو سلامة أموال الجمعية، ويحدد مجلس الإدارة حدودها المالية والنوعية بناءً على اقتراح مدير الإدارة المالية، وتعد حالات الاحتيايل والاختلاس وتعارض المصالح والمخالفات النظامية جوهرية مهما كانت قيمتها.

العملية الواحدة: العملية أو العقد أو مجموعة العمليات والمشتريات المترابطة التي تحقق غرضاً واحداً، أو تبرم مع مورد واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أو خلال مدة تنفيذ البرنامج أو العقد الواحد أيهما أطول، ولا يجوز تجزئتها بقصد تغيير جهة الاعتماد أو تجاوز إجراءات الشراء.

الشراء الطارئ: شراء غير متوقع يترتب على تأخيره ضرر على الأشخاص أو الأصول أو توقف جوهرية في أعمال الجمعية، ولا يعد ضعف التخطيط أو التأخر في تقديم طلب الشراء سبباً للطوارئ.

المستند النظامي: فاتورة أو عقد أو مطالبة أو سند أو وثيقة ورقية أو إلكترونية مستوفية للمتطلبات النظامية وتثبت حدوث العملية واستحقاقها.

العملية البنكية: أي شيك أو تحويل أو سحب أو إيداع أو تفعيل أو إلغاء خدمة مصرفية أو تعديل للمفوضين أو الصلاحيات المرتبطة بحسابات الجمعية.

مادة (٣): المرجعيات والتطبيق المتناسب:

مع عدم الإخلال بالنظام ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية، وقواعد الحوكمة، وتعليمات المركز والجهات المختصة، والمعايير المحاسبية المعتمدة؛ تطبق هذه اللائحة على جميع التصرفات والمعاملات المالية والمحاسبية. وفيما لم يرد فيه نص يرجع إلى تلك المرجعيات ثم إلى قرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.

تطبق الأحكام والإجراءات بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة القائمة وحجم العمليات والمخاطر، ولا يلزم إنشاء صندوق أو مستودع أو عهدة أو بطاقة أو محفظة إلكترونية أو نشاط استثماري أو حساب زكاة لمجرد ورود أحكامه، وإنما تفعل الأحكام الخاصة به عند بدء النشاط أو إنشاء الوسيلة؛ فيعتمد المدير التنفيذي إنشاء الصندوق والعهد والمستودع أو إيقافها في حدود هذه اللائحة، ويعتمد مجلس الإدارة إصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية وفتح الحسابات البنكية أو الاستثمارية أو حساب الزكاة وأي وسيلة نصت اللائحة الأساسية أو الأنظمة على اختصاص المجلس بها. ويجوز لمجلس الإدارة، بقرار مسبب يراجع سنوياً، اعتماد إجراءات تشغيلية مبسطة تتناسب مع حجم الجمعية ومخاطرها، بناءً على معايير موضوعية تشمل عدد العاملين، وعدد العمليات وقيمتها، وتنوع مصادر الأموال، وقدرة الجمعية على الفصل بين المهام. ويشترط ألا يخل التبسيط بالأنظمة واللوائح واللائحة الأساسية، أو بمتطلبات الرقابة والفصل بين الصلاحيات، أو بإثبات العملية، أو بمنع اعتماد الشخص مصروحاً يخصه، أو بالالتزام بصلاحيات التفويض البنكي المعتمدة، أو بحماية الأموال المقيدة، أو بمنع التجزئة والتحليل على الصلاحيات.

مادة (٤): السنة المالية والمعايير المحاسبية

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً، تبدأ من أول شهر يناير من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من العام نفسه.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تسجيل الجمعية، وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من العام نفسه، فإذا كانت المدة المتبقية من السنة نقل عن ستة أشهر، امتدت السنة المالية الأولى إلى آخر يوم من شهر ديسمبر من السنة التالية، ما لم تقض الأنظمة أو اللائحة الأساسية بخلاف ذلك.

تتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبوجه خاص المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفيما لم تعالجه تلك المعايير تطبق المعايير المحاسبية الأخرى المعتمدة في المملكة وفق ما تقررره الهيئة

السعودية للمراجعين والمحاسبين، كما تلتزم الجمعية بالنماذج والتقارير والتعليقات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المختصة.

مادة (٥): صلاحيات مجلس الإدارة:

- يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المالية المقررة له في الأنظمة واللوائح واللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وفي حدودها، ومن ذلك:
- ١- اعتماد اللوائح والسياسات والضوابط والصلاحيات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومتابعة تنفيذها.
 - ٢- اقتراح الحصول على التمويلات أو القروض أو رهن الأصول، ورفع ذلك إلى الجمعية العمومية لاعتماده، مع الحصول على موافقة المركز متى كانت مطلوبة نظاماً.
 - ٣- الموافقة على العقود التي ترتب التزامات مالية على الجمعية لأكثر من سنة مالية، أو التي تتجاوز حدود الصلاحيات المقررة في هذه اللائحة.
 - ٤- الموافقة على التصالح أو التنازل عن الحقوق أو فسخ العقود في حدود اختصاصه، مع مراعاة ما تختص به الجمعية العمومية.
 - ٥- اقتراح تأسيس الشركات أو الكيانات التجارية أو الاستثمارية أو الوقفية، أو المشاركة فيها أو تملك الحصص أو الأسهم، ورفع ذلك إلى الجمعية العمومية لاعتماده.
 - ٦- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات ورفع ذلك إلى الجمعية العمومية لاعتماده، ولا يجوز بيع أو رهن المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي للجمعية إلا بعد موافقة المركز.
 - ٧- اعتماد نظام الرواتب والمزايا والحوافز والتعديلات الجوهرية عليها.
 - ٨- اعتماد الصلاحيات المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.
 - ٩- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
 - ١٠- ممارسة أي اختصاصات مالية أخرى تقررها الأنظمة أو اللائحة الأساسية أو قرارات الجمعية العمومية.
- ولا يجوز تفويض الاختصاصات التي تقرر الأنظمة أو اللائحة الأساسية مباشرتها من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

مادة (٦): اختصاصات الجمعية العمومية والاختصاصات المحجوزة:

تختص الجمعية العمومية العادية، وفق اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، بالاختصاصات المالية المقررة لها، ومن ذلك اعتماد الموازنة والقوائم المالية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي بقرار منها وتحديد أتعابه ومدة تعيينه، واعتماد قواعد استثمار الفائض، والتصرفات والتمويلات التي تحجزها الأنظمة أو اللائحة الأساسية لها. ولا يجوز تفويض اختصاص تقرر الأنظمة أو اللائحة الأساسية مباشرته من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

مادة (٧): تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- ١ - يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير الإدارة المالية والموظفون والمتطوعون والمستشارون بالإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بعملية أو عقد أو شراء أو قرار مالي للجمعية.
- ٢ - يقدم أعضاء مجلس الإدارة والموظفون القياديون إقراراً سنوياً بتعارض المصالح، ويحدث الإقرار عند حدوث أي تغيير.
- ٣ - إذا كان لعضو مجلس الإدارة مصلحة في موضوع معروض على المجلس، فعليه الإفصاح عنها قبل بدء المناقشة، ويثبت الإفصاح في محضر الاجتماع، ولا يجوز له حضور مناقشة الموضوع أو التصويت عليه.
- ٤ - لا يجوز أن تكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الجمعية إلا بعد موافقة الجمعية العمومية، وتجدد الموافقة سنوياً وفق المتطلبات النظامية.
- ٥ - تخضع أي معاملة مع موظف أو قريب له أو جهة يملكها أو يديرها لعرضها على مجلس الإدارة، ولا يشارك الموظف أو المسؤول المرتبط بالمعاملة في طلبها أو تقييمها أو اعتمادها أو استلامها.
- ٦ - يشترط في التعامل مع الطرف ذي العلاقة تحقق مصلحة الجمعية، وعدالة السعر والشروط، وتوثيق المقارنة بالأسعار السائدة أو العروض البديلة، والإفصاح عن المعاملة في التقارير والقوائم المالية متى كان ذلك مطلوباً.
- ٧ - يعد مسؤول الحوكمة سجلاً لتعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ويراجعه المراجع الداخلي عند تعيينه أو لجنة المراجعة عند تشكيلها، ويعرض المدير التنفيذي ملخصه على مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

مادة (٨): اعتماد التوقيعات وإصدار التعليمات والتفويض:

- ١ - يصدر مجلس الإدارة القرارات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية أو إقفالها، وتحديد المفوضين بالتعامل عليها، واعتماد نماذج توقيعاتهم وحدود صلاحياتهم.
- ٢ - يصدر المدير التنفيذي التعاميم والتعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، بشرط ألا تتضمن تعديلاً لأي حكم أو صلاحية أو حد مالي معتمد.
- ٣ - يصدر مدير الإدارة المالية التعليمات الفنية والمحاسبية اللازمة لتنظيم العمل المالي، في حدود هذه اللائحة وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المدير التنفيذي.
- ٤ - تكون حدود اعتماد عمليات الصرف والشراء وفق المادة (٤٣) من هذه اللائحة، وتكون صلاحيات تنفيذ الشيكات والتحويلات البنكية وفق المادة (٤٤) منها.
- ٥ - تبلغ القرارات والتعليمات المالية إلى جميع المعنيين، ويحدد فيها تاريخ بدء العمل بها.

مادة (٩): المراجعة والرقابة السابقة على الصرف:

مع عدم الإخلال بضوابط صحة المدفوعات المنصوص عليها في المادة (٣٧)، وحدود صلاحيات اعتماد الصرف والشراء المنصوص عليها في المادة (٤٣)، وضوابط تنفيذ العمليات البنكية المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذه اللائحة؛ يجب مراجعة جميع العمليات المالية قبل الصرف، سواء كان الصرف بموجب شيكات أو تحويلات بنكية أو نقدًا أو من خلال السلف أو العهد المستديمة أو المؤقتة.

وتكون المراجعة المالية والمستندية من اختصاص مدير الإدارة المالية، وله تفويض المحاسب أو من يراه مؤهلاً بإجراء المراجعة أو جزء منها، على أن تبقى مسؤولية سلامة المراجعة المالية ضمن اختصاص الإدارة المالية. ولا يلزم النص في كل إجراء على معدّ المستند أو القيد أو الطلب، ويجوز أن يتولى الإعداد المحاسب أو الموظف المختص أو الإدارة ذات العلاقة بحسب طبيعة العملية. ولا تعد أعمال الإعداد أو التسجيل أو التجهيز مراجعة مالية أو اعتماداً نهائياً.

الفصل الثاني: التنظيم المالي والنظام المحاسبي

مادة (١٠): اختصاصات ومسؤوليات مدير الإدارة المالية:

مع عدم الإخلال بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، يكون مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن إدارة الشؤون المالية والمحاسبية للجمعية، ولا سيما:

- ١- تنفيذ أحكام اللائحة المالية والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها، ومتابعة الالتزام بها.
- ٢- الإشراف على التسجيل المحاسبي وإعداد التقارير والقوائم المالية والموازنات والتسويات.
- ٣- التحقق من اكتمال مستندات العمليات المالية وموافقتها للموازنة والصلاحيات المعتمدة.
- ٤- متابعة الأرصدة البنكية والنقدية وحقوق الجمعية والتزاماتها.
- ٥- اتخاذ إجراءات الجرد السنوي والدوري والمفاجئ للخزائن والأصول والمخزون والعهد، وفق ما تقرر هذه اللائحة، دون الإخلال باستقلال لجان الجرد والمراجع الداخلي.
- ٦- إجراء جرد سنوي شامل للأصول الثابتة ومطابقتها مع سجل الأصول، وإجراء جرد دوري أو بالعينة متى اقتضت طبيعة الأصول أو المخاطر ذلك.
- ٧- إعداد التقارير الدورية عن الأداء المالي والانحرافات والمخاطر ورفعها إلى المدير التنفيذي.
- ٨- التأكد من الفصل المناسب بين مهام الاعتماد والتنفيذ والحيازة والتسجيل والمراجعة.
- ٩- مراجعة العمليات المالية والتحقق من اكتمال مستنداتها وموافقتها للموازنة والصلاحيات المعتمدة قبل رفعها إلى صاحب صلاحية الاعتماد وفق المادة (٤٣)، ويجوز له تفويض المحاسب أو من يراه مؤهلاً بإجراء المراجعة أو جزء منها بحسب طبيعة العملية وحجمها. وتثبت المراجعة والنوصية بالتوقيع أو الاعتماد الإلكتروني، ولا يجوز رفع العملية للاعتماد النهائي قبل استكمال هذه المراجعة. ولا تعد هذه المراجعة اعتماداً أولياً أو نهائياً للالتزام أو الصرف.

مادة (١١): التعيين والتكليف والاستعانة بالجهات المهنية:

يعين مجلس الإدارة مدير الإدارة المالية ويحدد مهامه وصلاحياته ومزاياه، ويزود المركز بقرار تعيينه وفق المتطلبات النظامية، ويكون متفرغاً ما لم تحصل الجمعية على الاستثناء النظامي. ويتولى المدير التنفيذي تعيين أو تكليف المحاسب وأمين الصندوق وأمين المخزن وغيرهم في حدود الهيكل والموازنة.

وفي حالة عدم وجود مدير الإدارة المالية، أو شغور وظيفته، أو تعذر مباشرته لمهامه، يكلف مجلس الإدارة المحاسب أو موظفاً مؤهلاً أو يتعاقد مع جهة مهنية متخصصة لمباشرة مهام المراجعة المالية والمحاسبية مؤقتاً، مع تحديد مدة التكليف ونطاقه وصلاحيات المكلف. وعند شغور وظيفة المحاسب أو أمين الصندوق أو أمين المخزن، يكلف المدير التنفيذي موظفاً مؤهلاً بمباشرة مهامها مؤقتاً. ويجوز عند عدم وجود وظيفة أو وحدة منصوب عليها إسناد مهمتها إلى موظف مؤهل أو متعاقد أو جهة مهنية؛ فيصدر مجلس الإدارة قرار إسناد مهام مدير الإدارة المالية أو أي وظيفة قيادية، ويصدر المدير التنفيذي قرار إسناد مهام المحاسب وأمين الصندوق وأمين المخزن والوظائف التشغيلية الأخرى. ولا تنتقل إلى المكلف أو الجهة المهنية صلاحية الاعتماد النهائي أو التنفيذ البنكي إلا إذا صدر بها تفويض نظامي مستقل. كما يجوز التعاقد مع مكتب محاسبي أو مقدم خدمة لإعداد القيود أو الرواتب أو التسويات أو التقارير أو الدعم التقني أو المراجعة الداخلية، دون أن تتولى الجهة الخارجية اعتماد المصروفات أو تنفيذ العمليات البنكية منفردة.

يراعى في جميع حالات التكليف والتعاقد الفصل بين الطلب والاعتماد والتنفيذ والحيازة والتسجيل والمراجعة. وعند تعذر الفصل الكامل بسبب محدودية عدد العاملين، يعتمد رئيس مجلس الإدارة، بناءً على توصية المدير التنفيذي، توزيعاً مؤقتاً للمهام وضوابط رقابية بديلة بقرار مسبب المدة والمهام المجموعة وآلية المراجعة اللاحقة المستقلة والموثقة، على ألا يجمع شخص واحد بين طلب العملية واعتمادها وتنفيذها منفرداً.

مادة (١٢): إعداد واعتماد السياسات والإجراءات والنماذج:

تتضمن هذه الوثيقة اللوائح والسياسات والضوابط والصلاحيات المالية والمحاسبية العامة للجمعية، ويعتمدها مجلس الإدارة، ولا يجوز تعديل حكم أو حد مالي أو صلاحية أو مسؤولية مقررة فيها إلا بقرار منه.

ويصدر دليل الإجراءات المالية لبيان خطوات التنفيذ والمستندات والسجلات والنماذج والمدد الإجرائية، ويجب أن يتوافق مع هذه الوثيقة. ويتولى مدير الإدارة المالية إعداد مشروعات السياسات والإجراءات وتحديثها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، ويراجعها المدير التنفيذي ويرفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد. ويعتمد المدير التنفيذي النماذج التشغيلية والتعديلات الشكلية عليها، بشرط ألا تغير حكماً أو صلاحية أو حداً مالياً أو ضابطاً رقابياً معتمداً.

وتعتمد النماذج الرئيسية الآتية للمعاملات المالية: نموذج الشراء الموحد، ونموذج المصروفات الموحد، ونموذج العهد الموحد، ونموذج السلف وما في حكمها الموحد. ويستخدم النموذج المناسب بحسب طبيعة العملية، ويعد غلقاً لمسارها من الطلب حتى المراجعة والاعتماد والتنفيذ أو التسوية، وتلحق به العروض والعقود والفواتير ومحاضر الاستلام والكشوف وأي مستندات أو سجلات تخصيصية لازمة.

ويستخدم نموذج الشراء الموحد متى كانت العملية تتعلق بشراء سلعة أو خدمة جديدة، أو اختيار مورد، أو طلب عروض أسعار، أو إصدار التزام جديد على الجمعية قبل التوريد أو التنفيذ. ويعد طلب الشراء مستنداً داخلياً لإثبات الحاجة والمواصفات والكمية والتكلفة التقديرية والبند المالي قبل الالتزام. ويعد أمر الشراء مستنداً يوجه إلى المورد أو يثبت الالتزام بعد استكمال المراجعة والاعتماد بحسب قيمة العملية وطبيعتها، ولا يصدر إلا في حدود الصلاحيات والاعتمادات المعتمدة.

ولا يلزم إصدار طلب شراء أو أمر شراء مستقل للمشتريات التشغيلية المباشرة محدودة القيمة، مثل القرطاسية ومواد النظافة والضيافة والمستلزمات المكتبية البسيطة، متى لم تتجاوز قيمة العملية (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، واستوفى نموذج الشراء الموحد أو مستند تسوية العهدة بيانات الحاجة والسعر والمورد والفاتورة والاستلام والمراجعة والاعتماد. ويكفي في هذه الحالة توثيق السعر أو مصدره وحفظ الفاتورة أو المستند المؤيد، دون اشتراط طلب عروض أو تحديد مورد مسبق، ما لم تكن العملية جزءاً من توريد دوري أو تعاقد مستمر أو عملية مجزأة أو ذات مخاطر خاصة.

ويستخدم نموذج المصروفات الموحد أو أمر الصرف أو سند الصرف عندما يكون الالتزام قائماً أو مستحقاً ولا تحتاج العملية إلى اختيار مورد جديد أو إنشاء التزام جديد، مثل سداد فاتورة عن عقد معتمد، أو دفعة دورية، أو رسوم نظامية، أو اشتراك قائم، أو مطالبة مستحقة، أو مصروف سبق اعتماده من حيث الأصل. ولا يجوز استخدام نموذج المصروفات أو أمر الصرف بدلاً من نموذج الشراء إذا كانت العملية تتطلب اختيار مورد أو مقارنة أسعار أو إنشاء التزام جديد على الجمعية.

ويستخدم نموذج العهد الموحد في صرف العهد وتسويتها واستعاضتها وتصفياتها، وفق الضوابط المقررة في هذه اللائحة. ويستخدم نموذج السلف وما في حكمها الموحد في السلف الشخصية ومقدمات الرواتب والمبالغ القابلة للاسترداد من الموظفين، وفق الضوابط المقررة في هذه اللائحة.

ولا يغني استخدام أي نموذج عن المستندات الخارجية أو السجلات المحاسبية أو المحاضر أو الموافقات المقررة، ولا عن إثبات الاستلام أو تنفيذ الخدمة متى كان ذلك مطلوباً. كما يجوز تنفيذ الطلبات والموافقات والتوقيعات وحفظ المستندات إلكترونياً من خلال نظام أو بريد رسمي أو منصة معتمدة، بشرط إثبات هوية المعتمد وتاريخ الإجراء ومحتواه ومرفقاته وحفظ أثر أي تعديل.

وعند التعارض بين هذه الوثيقة ودليل الإجراءات أو النماذج، يعمل بحكم هذه الوثيقة، ويعدل الدليل أو النموذج وفقاً لها.

ويجوز، عند ضرورة تشغيلية حقيقية وموثقة، اعتماد استثناء مسبب من إجراء شكلي أو من ترتيب خطوة إجرائية فقط، إذا تعذر تطبيقها في وقتها دون تعطيل مصلحة حقيقية للجمعية. ولا يجوز أن يشمل الاستثناء، بأي حال، الاعتماد النهائي المحدد للعملية في المادة (٤٣)، أو التحقق من وجود اعتماد مالي، أو التحقق من الاستلام، أو توثيق العملية، أو الفصل بين الاعتماد والتنفيذ، أو ضوابط تعارض المصالح، أو الالتزام بصلاحيات التفويض البنكي المعتمدة، أو أي مطلب نظامي أو شرط مانح أو حكم أو حد مالي أو صلاحية مقررة في هذه اللائحة.

ويعتمد المدير التنفيذي الاستثناء الإجرائي للعملية التي لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا زادت على (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥٠,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ويعتمده مجلس الإدارة إذا بلغت (٢٥٠,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر. ويكون الاستثناء محددًا بالعملية والسبب والإجراء الشكلي المستثنى منه والمدة، ويسجل في سجل خاص، ويعد مدير الإدارة المالية تقريراً نصف سنوي به، يرفعه المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة.

مادة (١٣): النظام المالي والمحاسبي واستمرارية أعماله:

يتولى مدير الإدارة المالية إعداد نظام مالي ومحاسبي ملائم لطبيعة أعمال الجمعية وحجم أنشطتها، ويراجعه المدير التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة لاعتماده.

ويجب أن يتوافق دليل حسابات الجمعية مع الدليل المحاسبي الموحد الصادر عن المركز. يعد مدير الإدارة المالية الحسابات التحليلية ومراكز التكلفة والتعديلات التشغيلية، ويراجعها ويعتمدها المدير التنفيذي. أما إنشاء مجموعة رئيسية جديدة أو تغيير التصنيف الهيكلي لدليل الحسابات أو إجراء تعديل جوهري يؤثر في عرض القوائم المالية، فيعرض على مجلس الإدارة لاعتماده.

ويجب أن يحقق النظام المالي والمحاسبي ما يأتي:

- ١- توثيق جميع العمليات وربطها بالمستندات المؤيدة.
- ٢- الفصل بين صلاحية مراجعة العمليات ماليًا ومستنديًا وبين صلاحية اعتمادها النهائي، ولا يعد إدخال القيد أو تسجيل العملية في النظام اعتمادًا ماليًا جديدًا، متى كان مستند العملية قد روجع واعتمد وفق الصلاحيات المقررة.
- ٣- الاحتفاظ بسجل إلكتروني يبين المستخدمين والتعديلات وتواريخ العمليات.
- ٤- إعداد التقارير المالية والموازنات ومقارنة النتائج الفعلية بالمقدرة.
- ٥- حماية البيانات من الفقد أو التعديل أو الوصول غير المصرح به.
- ٦- إجراء نسخ احتياطية دورية، وحفظ نسخة في بيئة تقنية مستقلة وآمنة.
- ٧- اختبار استعادة البيانات دوريًا، وتوثيق نتائج الاختبار.
- ٨- وضع إجراءات بديلة مؤقتة عند تعطل النظام، يعدها مدير الإدارة المالية ويعتمدها المدير التنفيذي قبل استخدامها، ويعرض المدير التنفيذي أي استخدام لها على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي إذا تجاوز التعطل خمسة أيام عمل.
- ٩- تحديد بدلاء للمستخدمين الرئيسيين عند غيابهم؛ فيعتمد المدير التنفيذي بديل المحاسب وأمين الصندوق، ويعتمد مجلس الإدارة بديل مدير الإدارة المالية.
- ١٠- إلغاء صلاحيات المستخدم فور انتهاء عمله أو تغيير مهامه، ويتولى مدير الإدارة المالية طلب الإلغاء، ويتحقق المدير التنفيذي من تنفيذه.
- ١١- إذا كانت الصلاحية المطلوب إلغاؤها تخص مدير الإدارة المالية، يتولى المدير التنفيذي طلب إلغاؤها، ويتحقق رئيس مجلس الإدارة من تنفيذ الإلغاء.
- ١٢- إذا كانت الصلاحية المطلوب إلغاؤها تخص المدير التنفيذي، يتولى رئيس مجلس الإدارة طلب إلغاؤها، ويتحقق نائب رئيس مجلس الإدارة من تنفيذ الإلغاء.
- ١٣- تراجع صلاحيات مستخدمي النظام المالي والمحاسبي مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وتعد الإدارة المالية كشفًا بها، ويراجعه مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمده المدير التنفيذي. كما تعد الإدارة المالية سجل مستخدمي الخدمات البنكية وصلاحياتهم، ويراجعه مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمده المدير التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر للمراجعة والإحاطة، ولا تضاف أو تعدل أو تلغى أي صلاحية لمستخدمي الخدمات البنكية إلا بقرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة الموافقات النظامية اللازمة.
- ١٤- يجوز استخدام نظام مالي أو نظام حفظ سحابي معتمد، متى حقق متطلبات السرية والسلامة والنسخ الاحتياطي وإمكان استخراج السجلات والتقارير، وكانت صلاحيات الوصول والتعديل قابلة للتتبع والمراجعة.

مادة (١٤): حفظ السجلات والسرية والإفصاح:

تحفظ جميع الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر الجمعية أو في نظام إلكتروني معتمد لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو المدة الأطول نظامًا، مع ضمان إمكان الاسترجاع والقراءة والحماية من التعديل أو الفقد أو الوصول غير المصرح به وإجراء النسخ الاحتياطي.

لا يجوز الإدلاء ببيانات مالية أو إخراج مستندات أو تقارير إلى خارج الجمعية إلا بموافقة المدير التنفيذي أو من يفوضه، دون إخلال بحق الجهات الرقابية والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي في الاطلاع ضمن اختصاصهم.

مادة (١٥): أسس وقواعد التسجيل والقيود والرقابة الداخلية:

١ - تسجل أصول الجمعية والتزاماتها وفق أسس القياس المعتمدة، وتقيّد الإيرادات والمصروفات وفق أساس الاستحقاق، ما لم يقض معيار واجب التطبيق بخلاف ذلك.

٢ - تسجل حسابات الجمعية بطريقة القيد المزدوج وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

٣ - تفتح الحسابات وفق دليل الحسابات ومراكز التكلفة المعتمدة.

٤ - لا يسجل أي قيد محاسبي إلا من واقع مستند مؤيد، وبعد استكمال مراجعة العملية واعتمادها وفق المادة المنظمة لها في هذه اللائحة. ولا يعد اعتماد القيد المحاسبي الفني اعتمادًا جديدًا للمصروف.

٥ - تتم الإجراءات المحاسبية باستخدام النظام المالي المعتمد، سواء من مقر الجمعية أو من خلال وصول إلكتروني آمن ومصرح به.

٦ - لا يجوز حذف القيود المرحلة أو طمس أثرها، وتعالج الأخطاء بقيود تصحيحية واضحة وموثقة.

٧ - تجرى المطابقات والتسويات الدورية للحسابات البنكية والذمم والعهد والأصول والمخزون.

٨ - توزع التكاليف المشتركة بين البرامج والمشروعات والمنح وفق سياسة مكتوبة عادلة وثابتة وقابلة للتحقق، يعدها مدير الإدارة المالية، ويراجعها المدير التنفيذي، ويعتمدها مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي تطبيقها. ولا تحمل المنح أو الأموال المقيدة بأي تكلفة مشتركة إلا إذا أجازها شرط المانح أو المتبرع.

تنظم حسابات الجمعية وفق المعايير المحاسبية والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتمسك الجمعية الدفاتر والسجلات والمطبوعات الورقية أو الإلكترونية اللازمة لتطبيق النظام المالي والمحاسبي، مع الالتزام بمدد الحفظ والضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة.

تقيّد العمليات في الدفاتر أو النظام المالي أولاً بأول من واقع المستندات المعتمدة، وتحفظ المستندات المؤيدة للقيود بما يمكن من الرجوع إليها.

ويجب تقسيم العمل في الإدارة المالية بما يحقق الفصل - قدر الإمكان - بين طلب العملية واعتمادها وتنفيذها وحيازة الأموال وتسجيلها ومراجعتها ومطابقتها.

ويتولى مدير الإدارة المالية الإشراف على القيد والرقابة، ويجوز له تكليف محاسب مؤهل بذلك كتابة. وعند محدودية عدد العاملين وتعذر الفصل الكامل بين التسجيل والمراجعة والحيازة والتسوية، تطبق الضوابط البديلة المعتمدة وفق المادة (١١)، بشرط ألا يجمع شخص واحد بين طلب العملية واعتمادها وتنفيذها منفردًا، وأن تخضع العمليات لمراجعة لاحقة مستقلة وموثقة.

مادة (١٦): إثبات الأصول الثابتة وإهلاكها واستبعادها:

١- تسجل الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية، متضمنة التكاليف المباشرة اللازمة لجعل الأصل صالحاً للاستخدام.

٢- تظهر الأصول الثابتة في القوائم المالية بتكلفتها، مخصصاً منها مجمع الإهلاك وخسائر الانخفاض إن وجدت.

٣- تستهلك الأصول الملموسة القابلة للإهلاك بطريقة القسط الثابت من تاريخ جاهزيتها للاستخدام، وفق أعمارها الإنتاجية المقدرة، وتحدد الأعمار الاستراتيجية وضوابط الإهلاك والإطفاء في دليل الإجراءات المالية المعتمد. ويجوز تعديل العمر الإنتاجي المقدر لأصل معين إذا اقتضت طبيعته أو حالته أو نمط استخدامه ذلك، بناءً على تقدير فني موثق يعتمد عليه المدير التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة إذا كان التعديل عامّاً أو جوهريّاً أو ترتب عليه تغيير في السياسة المحاسبية المعتمدة.

٤- يحدد مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح مدير الإدارة المالية، حد الرسملة للأصول الثابتة، مع مراعاة طبيعة الأصل وعمره الإنتاجي، ويجوز رسملة مجموعة من الأصول المتشابهة إذا كانت قيمتها الإجمالية جوهريّة.

٥- ما تقل قيمته عن حد الرسملة يحمل على المصروفات، ما لم يكن جزءاً من مجموعة أصول مترابطة ذات قيمة إجمالية جوهريّة.

٦- يتم استبعاد الأصول المنقولة التالفة أو المتقادمة أو غير الصالحة للاستخدام بناءً على تقرير فني ومحضر لجنة، وتحدد جهة اعتماد الاستبعاد بحسب القيمة الأعلى من القيمة الدفترية للأصل والقيمة السوقية التقديرية له، وفق الحدود الآتية:

أ- المدير التنفيذي إذا كانت القيمة المعتمدة للأصل أقل من (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ب- رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا بلغت القيمة المعتمدة للأصل (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال.

ج- مجلس الإدارة إذا بلغت القيمة المعتمدة للأصل (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر.

٧- يخضع بيع العقارات أو رهنها أو التبرع بها، والتصرفات الجوهرية في الأصول، للاختصاصات والموافقات النظامية المنصوص عليها في هذه اللائحة واللائحة الأساسية.

٨- تسجل نتيجة بيع الأصل أو استبعاده محاسبياً بعد استكمال الموافقات ومحضر التسليم أو الإتلاف.

مادة (١٧): قياس المخزون وإثبات الانخفاض والتصرف فيه:

١- يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

٢- تحدد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح، وتطبق هذه الطريقة بصورة ثابتة على الأصناف المتماثلة من فترة إلى أخرى، ما لم يقرر مجلس الإدارة تغييرها بناءً على مبرر محاسبي موثق.

٣- يثبت الانخفاض في قيمة المخزون محاسبياً متى توافرت شروطه وفق المعايير المحاسبية، بناءً على جرد وتقييم موثق يعده المحاسب ويراجعه مدير الإدارة المالية، ولا يجوز تأخير إثبات الانخفاض بسبب عدم صدور قرار الإتلاف أو التصرف.

٤- يكون قرار إتلاف المخزون أو بيعه أو التبرع به أو التصرف فيه بحسب القيمة الأعلى من قيمته الدفترية وقيمه السوقية التقديرية، وفق الحدود الآتية:

أ- المدير التنفيذي إذا كانت القيمة المعتمدة للمخزون أقل من (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ب- رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا بلغت القيمة المعتمدة للمخزون (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال.

ج- مجلس الإدارة إذا بلغت القيمة المعتمدة للمخزون (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر.

٥- لا يخل إثبات الانخفاض أو الإلتفاف بإجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية عند وجود عجز أو تلف ناتج عن تعدد أو تفريط.

مادة (١٨): إثبات التبرعات العينية وتقييمها:

تثبت التبرعات العينية وتقاس وفق معيار التبرعات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمنشآت غير الهادفة للربح، متى أمكن قياس قيمتها بصورة موثوقة.

وتحدد القيمة العادلة للتبرع العيني استناداً إلى سعر السوق أو عروض موثقة أو تقييم متخصص، وفق طبيعة التبرع وقيمه.

وتصنف التبرعات العينية بحسب الغرض منها إلى:

١- مخزون مخصص للتوزيع.

٢- أصول ثابتة مخصصة للاستخدام.

٣- مواد ومستلزمات للاستهلاك.

٤- خدمات أو منافع متبرع بها.

٥- أي تصنيف آخر تقرر المعايير المحاسبية.

وإذا تعذر قياس قيمة التبرع بصورة موثوقة، يتولى مدير الإدارة المالية إعداد مذكرة توضح أسباب التعذر والمعالجة والإفصاح المقترحين، ويراجعها المدير التنفيذي، وتعرض على مراجع الحسابات الخارجي عند إعداد القوائم المالية.

الفصل الثالث: الإقفال والقوائم والتقارير

مادة (١٩): الإقفال المحاسبي والمطابقات:

يعد مدير الإدارة المالية تعليمات وجدول الإقفال الشهري والسنوي، ويعتمده المدير التنفيذي، على أن تصدر تعليمات الإقفال السنوي قبل نهاية السنة بثلاثين يوماً على الأقل. وتشمل استلام المستندات، وإثبات الاستحقاقات والمخصصات والإهلاكات والانخفاضات، وتسوية الحسابات البنكية والذمم والعهد والسلف والأصول والمخزون، وفحص الحسابات المتعلقة وإعداد ميزان المراجعة.

تقيد العمليات أولاً بأول، وتجرى المطابقات والتسويات شهرياً، ويعالج أي فرق أو رصيد غير معتاد قبل إقفال الفترة، مع حفظ ملفات العمل والمستندات المؤيدة.

مادة (٢٠): إعداد التقارير المالية ومراجعتها واعتمادها:

تعد الإدارة المالية التقارير الشهرية وربيع السنوية بعد اكتمال الإقفال، ويتولى مدير الإدارة المالية أو من يفوضه مراجعتها وتحليل بياناتها ومقارنتها بالموازنة، ويعتمد المدير التنفيذي التقارير الإدارية الداخلية، وتعرض التقارير الربع سنوية والحالات الجوهرية على مجلس الإدارة. يتضمن التقرير الشهري، كحد أدنى، الموارد والاستخدامات مقارنة بالموازنة، والأرصدة البنكية والنقدية، والذمم والعهد والسلف والانحرافات والمخاطر. ويرفع إلى المدير التنفيذي خلال عشرة أيام عمل. وإذا كانت الحركة محدودة جاز إعداد تقرير مختصر، وإذا لم توجد حركة يعد إشعار بعدم وجود حركة متضمناً الأرصدة والمطابقات. تعد التقارير الربع سنوية خلال خمسة عشر يوم عمل من نهاية الربع، وتشمل قائمة المركز المالي والأنشطة والتدفقات النقدية وتنفيذ الموازنة والسيولة والالتزامات والمخاطر.

مادة (٢١): القوائم المالية السنوية والحساب الختامي:

تعد الإدارة المالية القوائم السنوية والحساب الختامي وفق المعايير المعتمدة بعد استكمال الجرد والتسويات وإثبات الإيرادات والمصروفات والاستحقاقات والمخصصات والانخفاضات والالتزامات. ويراجعها مدير الإدارة المالية والمدير التنفيذي، ويعرضها المدير التنفيذي على المجلس لدراستها وإحالتها إلى مراجع الحسابات الخارجي. ترفع القوائم وتقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وتزود الجهات المختصة بها وتنتشر وفق متطلبات الإفصاح والحوكمة خلال المواعيد النظامية. وتتولى الإدارة المالية تقديم البيانات المطلوبة للمراجع ومتابعة ملاحظاته.

الفصل الرابع: الموازنة التقديرية

مادة (٢٢): مفهوم الموازنة وأهدافها وتصنيفها:

الموازنة التقديرية هي البرنامج المالي السنوي لتنفيذ الخطة التشغيلية، وتشمل جميع الموارد والاستخدامات التشغيلية والبرامجية والرأسمالية، وتهدف إلى ترجمة الخطة مالياً، وتقدير الموارد والسيولة، وقياس الأداء والرقابة على الإنفاق. تعد الموازنة على أساس التصنيف النوعي والبرامجي ومراكز التكلفة، ويجوز إدراج بعض الاعتمادات بصورة إجمالية عند تعذر تفصيلها مع بيان الأسباب. ولا يعد إدراج المبلغ في الموازنة إعفاءً من إجراءات الشراء أو المراجعة والاعتماد.

مادة (٢٣): إعداد مشروع الموازنة وإقراره واعتماده:

تعد كل إدارة مشروع موازنتها وخطة أعمالها للسنة التالية وتسلمه إلى الإدارة المالية في موعد أقصاه نهاية سبتمبر. وتتولى الإدارة المالية المراجعة والتجميع وإعداد المشروع الموحد حتى نهاية أكتوبر، ويراجعه المدير التنفيذي مع الإدارات ويعد المشروع النهائي حتى منتصف نوفمبر.

يرفع المدير التنفيذي المشروع إلى مجلس الإدارة قبل نهاية نوفمبر لدراسته وإقراره ورفعته إلى الجمعية العمومية لاعتماده. وبعد الاعتماد يبلغ المدير التنفيذي الإدارات بالاعتمادات المقررة، وتلتزم الإدارات بالتنفيذ في حدودها.

مادة (٢٤): الصرف المؤقت عند تأخر اعتماد الموازنة:

إذا بدأت السنة المالية قبل اعتماد الموازنة الجديدة، يجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستمرار مؤقتاً في صرف النفقات الضرورية والمتكررة فقط، بما لا يتجاوز في كل شهر واحداً من اثني عشر من الاعتماد السنوي المقابل في موازنة السنة السابقة. ويجوز أن يتضمن قرار مجلس الإدارة تفويضاً عاماً للمدير التنفيذي بالصرف المؤقت وفق هذا الحد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى قرار مستقل لكل دفعة، على أن يقدم تقريراً شهرياً للمجلس.

ولا يشمل الصرف المؤقت المشروعات أو الالتزامات الجديدة، أو شراء الأصول غير الضرورية، أو التوسع في التوظيف، أو زيادة الرواتب والمزايا، إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة.

وينتهي العمل بهذا الترتيب فور اعتماد الموازنة الجديدة.

مادة (٢٥): الرقابة على تنفيذ الموازنة والانحرافات:

تعد الإدارة المالية تقريراً شهرياً عن تنفيذ الموازنة، يوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالمقدرة، والانحرافات الجوهرية وأسبابها وآثارها، والإجراءات التصحيحية المقترحة، والتوقع المالي لبقية السنة.

يراجع مدير الإدارة المالية التقرير ويرفعه إلى المدير التنفيذي، وتعرض التقارير الربع سنوية والانحرافات الجوهرية على مجلس الإدارة.

مادة (٢٦): المناقلة بين بنود الموازنة وتعديلها:

١ - يجوز لمدير الإدارة المالية، بعد موافقة المدير التنفيذي، إجراء مناقلة بين البنود داخل البرنامج أو الباب الواحد، بشرط ألا يتجاوز مجموع المناقلات التراكمية خلال السنة المالية (١٠٪) من الاعتماد الأصلي للبند المنقول منه، وألا تؤثر المناقلة في أهداف البرنامج أو التزامات الجمعية، وأن تظهر في التقرير المالي الربع سنوي. ويجوز لمجلس الإدارة، بقرار سنوي مسبب يستند إلى حجم العمليات ومستوى المخاطر، رفع هذه النسبة لمدة محددة إلى ما لا يتجاوز (٢٠٪)، مع تحديد نطاق القرار والضوابط الرقابية اللازمة، ودون المساس بالأموال المقيدة أو زيادة إجمالي الموازنة.

٢ - تكون المناقلة التي تتجاوز النسبة السابقة، أو تتم بين برامج أو أبواب رئيسة مختلفة، بقرار من مجلس الإدارة.

٣ - لا يجوز استخدام اعتمادات التبرعات أو المنح المقيدة في غير الأغراض المخصصة لها.

٤ - لا يجوز أن تؤدي المناقلة إلى زيادة إجمالي المصروفات المعتمدة.

٥ - إذا اقتضت الحاجة زيادة إجمالي الموازنة أو إحداث تغيير جوهري في البرامج أو مصادر التمويل، تعد موازنة معدلة يقرها مجلس الإدارة وترفع إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

٦ - توثق جميع المناقلات والتعديلات في سجل خاص، وتظهر في تقارير تنفيذ الموازنة.

الفصل الخامس: الإيرادات والأموال والحسابات البنكية

مادة (٢٧): مكونات إيرادات الجمعية:

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي:

- ١- التبرعات والهبات النقدية والعينية.
- ٢- الوصايا والأوقاف والزكاة والصدقات.
- ٣- عائدات بيع أو إعادة استخدام التبرعات العينية.
- ٤- برامج رعاية مناسبات الجمعية.
- ٥- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
- ٦- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
- ٧- ما يقرر لها من إعانات حكومية.
- ٨- ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات من دعم لبرامجها وتطويرها.
- ٩- الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو تنفيذ مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (٢٧) من النظام.

مادة (٢٨): استقبال الإعانات والتبرعات من خارج المملكة

لا يجوز للجمعية استقبال إعانات أو تحويلات أو تبرعات مالية أو عينية من خارج المملكة إلا وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من المركز والجهات المختصة.

وتتولى الإدارة المالية توثيق العملية وإثباتها محاسبياً، والتحقق من مصدر الأموال وغرضها والبيانات اللازمة وفق متطلبات الامتثال.

مادة (٢٩): الامتثال المالي وجمع التبرعات ومكافحة غسل الأموال

تلتزم الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المالية النافذة، وبوجه خاص نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقواعد المستفيد الحقيقي، والأنظمة الضريبية والزكوية، وتعليمات المركز والجهات الرقابية المختصة.

وتوزع مسؤوليات الامتثال على النحو الآتي:

- ١- يتولى مجلس الإدارة اعتماد سياسات الامتثال والإشراف على تطبيقها ومراجعة التقارير الدورية المتعلقة بها.
- ٢- يتولى المدير التنفيذي المسؤولية الإدارية عن تطبيق متطلبات الامتثال واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- ٣- يتولى مدير الإدارة المالية التحقق من مصادر الأموال، ومراجعة العمليات المالية، وحفظ السجلات، ومتابعة الحسابات والتبرعات والتحويلات.

٤ - يتولى مسؤول الحوكمة، أو الموظف الذي يكلفه المدير التنفيذي كتابة عند عدم وجود مسؤول حوكمة، متابعة الإفصاحات والمتطلبات التنظيمية وقواعد المستفيد الحقيقي ورفع التقارير إلى المدير التنفيذي.

٥ - يتولى المراجع الداخلي، عند تعيينه، التحقق من فاعلية إجراءات الامتثال ومدى الالتزام بها.

ولا يجوز جمع التبرعات أو استقبالها إلا من خلال الحسابات والقنوات والتصاريف المعتمدة، ويحظر استقبال التبرعات في الحسابات الشخصية أو استخدام قنوات غير مصرح بها.

مادة (٣٠): الأموال المقيدة والمنح وأموال الزكاة:

١ - تثبت الأموال والتبرعات والمنح المقيدة، بما فيها التبرعات النقدية والعينية والأصول والمواد المخصصة لغرض معين، في حسابات وسجلات ومراكز تكلفة مستقلة، ولا يجوز استخدامها إلا في الأغراض والشروط التي حددها المتبرع أو المانح.

٢ - لا يجوز تغيير غرض المال المقيد إلا بعد موافقة مكتوبة من المتبرع أو المانح، وموافقة مجلس الإدارة، واستكمال الموافقات النظامية المطلوبة.

٣ - لا يجوز تحميل المنحة أو المال المقيد بأي مصروف غير مسموح به في اتفاقية المنحة أو شرط المتبرع، ولو وافق عليه مجلس الإدارة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المانح أو المتبرع واستكمال الموافقات النظامية.

٤ - إذا تعذر تنفيذ غرض المنحة أو التبرع، يعد مدير الإدارة المالية تقريراً مالياً، ويعد المدير التنفيذي تقريراً تشغيلياً، ويعرضان على مجلس الإدارة لتحديد الإجراء المناسب بالتنسيق مع المانح أو المتبرع.

٥ - تفصل أموال الزكاة في حساب بنكي وحسابات محاسبية وسجل مستقل، وتصرف وفق سياسة صرف أموال الزكاة التي يعتمدها مجلس الإدارة، وبما يتفق مع الأحكام الشرعية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٦ - لا يجوز استخدام أموال الزكاة لتغطية المصروفات العامة أو العجز التشغيلي أو أي مصروف لا يدخل في المصارف المعتمدة.

٧ - تتولى الإدارة المالية إعداد التقارير المالية للمانحين، وتتولى الإدارة صاحبة البرنامج إعداد تقارير الإنجاز، ويراجعهما المدير التنفيذي قبل إرسالهما.

مادة (٣١): التمويل والاستثمار وتأمين الموارد الإضافية:

يعد المدير التنفيذي بالتنسيق مع مدير الإدارة المالية البرامج الاستثمارية أو دراسة التمويل المقترح، متضمنة الشروط والمخاطر والعائد والقدرة على الوفاء، ويرفعها إلى المجلس. ولا يجوز الحصول على قرض، أو رهن أصل، أو تأسيس كيان، أو تملك حصص، أو الدخول في استثمار، إلا بعد استكمال الموافقات المطلوبة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمركز والجهات المختصة متى كانت مطلوبة.

تتولى الإدارة المالية تسجيل الاستثمارات ومطابقة حساباتها وعوائدها، وإعداد تقارير دورية عن أدائها ومخاطرها ورفعها إلى المدير التنفيذي والمجلس.

مادة (٣٢): فتح الحسابات البنكية وإدارتها وإجراء التسويات:

تفتح الحسابات البنكية باسم الجمعية لدى بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة، بقرار من مجلس الإدارة يحدد الغرض من الحساب والمفوضين بالتعامل عليه وحدود صلاحياتهم.

ولا يجوز استخدام أي حساب شخصي لاستقبال أو صرف أموال الجمعية.

وتتولى الإدارة المالية متابعة الحسابات البنكية وإجراء التسويات شهرياً، وفق الضوابط الآتية:

١ - تعد التسوية البنكية من قبل الإدارة المالية، وترفق بها المستندات ذات العلاقة.

٢ - يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه التسوية البنكية، ولا يجوز أن يجمع الشخص نفسه بين مراجعة التسوية واعتمادها.

٣ - يعتمد المدير التنفيذي التسوية البنكية بعد استكمال إعدادها ومراجعتها.

٤ - إذا تعذر على مدير الإدارة المالية مراجعة التسوية، أو كانت التسوية تخصه، فترجع من المحاسب أو شخص يكلفه المدير التنفيذي، ويعتمدها المدير التنفيذي.

٥ - إذا كانت التسوية تخص المدير التنفيذي، يراجعها مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة.

٦ - إذا تعذر وجود شخص مناسب داخل الجمعية لإعداد التسوية أو مراجعتها، يكلف المدير التنفيذي موظفاً يملك الكفاءة أو محاسباً خارجياً أو جهة مهنية مستقلة بإعداد التسوية أو مراجعتها، ويعتمد رئيس مجلس الإدارة التكليف إذا كانت التسوية تخص المدير التنفيذي.

٧ - يرفع مدير الإدارة المالية تقريراً شهرياً إلى المدير التنفيذي بالشيكات المعقدة والتحويلات غير المكتملة والفروقات والملاحظات، ويرفع المدير التنفيذي الفروقات الجوهرية إلى مجلس الإدارة.

مادة (٣٣): توريد المتحصلات وإيداعها في الحسابات البنكية:

تودع جميع المتحصلات النقدية والشيكات في الحسابات البنكية للجمعية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.

ولا يجوز استخدام أي جزء من الإيرادات أو المتحصلات مباشرة في الصرف، أو الاحتفاظ بها لتمويل المصروفات النثرية قبل إثباتها وإيداعها في الحساب البنكي.

ويكون النقد الموجود في صندوق الجمعية أو العهد المستديمة ممولاً بصورة مستقلة بموجب سند صرف معتمد وفق المادة (٤٣)، وفي حدود السقف النقدي المحدد وفق المادة (٤٧).

وفي حال تعذر الإيداع في الموعد المحدد لسبب خارج عن الإرادة، يجب توثيق سبب التأخير وإشعار مدير الإدارة المالية، وإيداع المبلغ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ زوال سبب التعذر. ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بعد موافقة كتابية من المدير التنفيذي.

مادة (٣٤): متابعة الحقوق والشيكات والحوالات المرتجعة:

تتولى الإدارة المالية متابعة حقوق الجمعية في مواعيدها، وإعداد سجل للذمم المدينة يتضمن مبالغها وأعمارها وإجراءات التحصيل، ويرفع مدير الإدارة المالية تقريراً ربع سنوياً إلى المدير التنفيذي، وترفع الحالات الجوهرية إلى المجلس.

يتولى مدير الإدارة المالية متابعة الشيكات والحوالات ووسائل الدفع غير المنفذة، وإثبات المبلغ على المدين، وإشعار الطرف وطلب وسيلة بديلة واتخاذ الإجراءات النظامية لحفظ حقوق الجمعية.

مادة (٣٥): التنازل عن الحقوق وإعدام الديون:

لا يجوز التنازل عن حق مالي أو عيني للجمعية إلا بعد التحقق من ثبوته وقيمه واستنفاد وسائل التحصيل، وإعداد تقرير مالي والحصول على رأي قانوني عند الحاجة، وقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ما تختص به الجمعية العمومية.

يكون إعدام الدين محاسبياً بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية المدير التنفيذي وتقرير مدير الإدارة المالية، ولا يعد الإعدام تنازلاً نهائياً عن الحق متى أمكن المطالبة به لاحقاً ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.

مادة (٣٦): وسائل التحصيل وتكليف القائمين به:

الأصل تحصيل الأموال المستحقة للجمعية عن طريق التحويل إلى حساباتها البنكية أو وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة أو بشيكات محررة باسم الجمعية، ولا يستخدم التحصيل النقدي إلا عند وجود حاجة فعلية وبعد إنشاء صندوق أو تكليف محصل وفق قرار مكتوب.

ويتولى التحصيل أمين الصندوق، أو موظف يكلفه المدير التنفيذي كتابة لمدة محددة، ويصدر عن كل مبلغ محصل سند قبض أو إشعار إلكتروني مرقم يوضح مصدر المبلغ وغرضه وطريقة تحصيله وتاريخه.

ويجوز لمدير الإدارة المالية مباشرة التحصيل عند الضرورة، وفي هذه الحالة يتولى المحاسب مراجعة سند القبض، ويعتمده المدير التنفيذي؛ منعاً لجمع مدير الإدارة المالية بين التحصيل والمراجعة والاعتماد.

ولا يجوز إيداع أموال الجمعية في حسابات شخصية. ولا تسري أحكام التحصيل النقدي الواردة في هذه المادة على التبرعات، التي تخضع لأحكام المادة (٢٩)، ونظام جمع التبرعات، والتصاريف والقنوات المعتمدة.

الفصل السادس: المصروفات والصلاحيات ووسائل الدفع

مادة (٣٧): شروط مراجعة المدفوعات واعتمادها وتنفيذها:

يشترط لصحة أي دفعة أو مصروف ما يأتي:

- ١- أن يكون مرتبطاً بأهداف الجمعية وأنشطتها، ومدرجاً في الموازنة أو معتمداً وفق أحكام تعديلها.
- ٢- أن يستكمل مسار المراجعة والاعتماد المنصوص عليه في المادة المنظمة للعملية في هذه اللائحة.
- ٣- أن تتوفر مستندات تثبت الطلب أو التعاقد، واستلام الجمعية للأصناف أو الخدمات أو الأعمال.
- ٤- أن يتحقق مدير الإدارة المالية أو من يفوضه من صحة المبلغ وبيانات المستفيد والبند المالي واكتمال المستندات، قبل رفع العملية للاعتماد.
- ٥- إذا كانت وسيلة السداد شيكاً أو تحويلاً بنكياً، فينفذ وفق صلاحيات التفويض البنكي المعتمدة لدى البنك والجهات المختصة، وبعد اكتمال المراجعة والاعتماد والمستندات المقررة.
- ٦- ألا يعتمد أي مسؤول مصروفًا يخصه، وتطبق في هذه الحالة أحكام تعارض المصالح ومسار الاعتماد المالي بحسب قيمة العملية.
- ٧- ألا تجزأ المشتريات أو المدفوعات بقصد تغيير جهة الاعتماد أو تجاوز حدود الصلاحيات أو إجراءات الشراء.

٨ - عند طلب إنشاء حساب بنكي جديد للمورد أو تغيير حسابه، يتحقق مدير الإدارة المالية من الطلب بمستند رسمي ويعتمد الطلب.

٩ - تستخدم النماذج الرئيسية المعتمدة بحسب طبيعة العملية: نموذج الشراء الموحد في جميع عمليات شراء السلع والخدمات مهما بلغت قيمتها، ونموذج العهد الموحد للعهد وصرفها وتسويتها واستعاضتها، ونموذج المصروفات الموحد للدفعات والالتزامات القائمة والمصروفات التي لا تتطلب اختيار مورد جديد، ونموذج السلف وما في حكمها الموحد للسلف ومقدمات الرواتب والمبالغ القابلة للاسترداد من الموظفين. ولا يعفى استخدام النموذج المناسب من المستندات المؤيدة أو الموافقات أو عروض الأسعار أو إثبات الاستلام متى كانت مطلوبة.

١٠ - تعد الموافقة أو التوقيع الإلكتروني الصادر من القناة الرسمية المعتمدة حجة داخلية في مسار العملية متى أمكن التحقق من هوية صاحبه وتاريخ الموافقة ومحتواها ومرفقاتها، ولا يلزم تكرارها ورقياً.

١١ - في حالة طارئة حقيقية يترتب على تأخيرها توقف جوهري في نشاط الجمعية، أو ضياع فرصة مؤكدة، أو وقوع ضرر مالي أو تشغيلي معتبر، يجوز البدء في الالتزام أو الشراء قبل اكتمال بعض الإجراءات الشكلية فقط. ويشترط قبل البدء: موافقة إلكترونية موثقة من المدير التنفيذي إذا لم تتجاوز قيمة العملية (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ومن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا زادت على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ومن مجلس الإدارة إذا بلغت (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر. وإذا كانت العملية تخص المدير التنفيذي، يعتمدها رئيس مجلس الإدارة حتى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورئيس المجلس ونائبه مجتمعين إذا زادت على ذلك وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ومجلس الإدارة إذا بلغت هذا الحد فأكثر. كما يشترط التحقق من وجود اعتماد مالي متاح، وتوثيق سبب الاستعجال وأثار التأخير، والتحقق المعقول من السعر وهوية المستفيد. وتستكمل الإجراءات الشكلية والمستندات الناقصة خلال خمسة أيام عمل. ويثبت الاستلام أو تفعيل الخدمة فور حدوثه؛ فإن كان العقد يسمح بتجزئة الدفعات وجب إثبات الاستلام قبل الدفعة النهائية أو اللاحقة، أما الخدمة أو الاشتراك الذي يشترط مقدمه السداد الكامل قبل التفعيل فتثبت الحاجة والسعر والشروط قبل السداد ثم يوثق التفعيل فور حدوثه. ولا يعد ضيق الوقت أو ضعف التخطيط أو التأخر في تقديم الطلب حالة طارئة، ولا تستخدم هذه المرونة للمصروفات الشخصية أو التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أو السلف والعهد أو التبرعات المقيدة أو الاستثمارات، ولا تعفي من الاعتماد المحدد أعلاه أو التوثيق أو الفصل بين اعتماد أصل المصروف وتنفيذه أو ضوابط تعارض المصالح أو الالتزام بصلاحيات التفويض البنكي المعتمدة.

مادة (٣٨): المدفوعات الناشئة عن العقود والالتزامات المتكررة:

تعد المدفوعات الناشئة عن العقود والقرارات المعتمدة، مثل الإيجار والاشتراكات التقنية والاتصالات والخدمات المهنية الشهرية والتأمينات الاجتماعية والرواتب والخدمات المستمرة، التزامات مصرحاً بها من حيث الأصل، ولا تحتاج إلى إعادة اعتماد أصل الالتزام عند كل دفعة ما دامت القيمة والشروط والمدة لم تتغير.

ومع ذلك، لا تنفذ أي دفعة إلا بعد التحقق من حلول موعد الاستحقاق، وتنفيذ الطرف الآخر لالتزامه، وصحة الفاتورة أو المطالبة، وعدم تجاوز قيمة العقد والموازنة. ويجب عند اعتماد العقد اعتماد جدول دفعات أو أمر صرف دوري يحدد القيم والمواعيد ومدة السريان، على ألا تتجاوز سنة مالية. وإذا لم يعتمد جدول الدفعات أو أمر الصرف الدوري، تخضع كل دفعة لمسار الاعتماد المنصوص عليه في المادة (٤٣). وفي جميع الأحوال

يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه كل دفعة قبل التنفيذ، ويعد اعتماد الالتزام عند تغير القيمة أو النطاق أو المدة أو وجود مخالفة، وتنفذ الدفعة وفق المادة (٤٤).

وتخضع الرواتب والمزايا والمكافآت للأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (٣٩).

مادة (٣٩): إعداد واعتماد الرواتب والمزايا والمكافآت:

١ - يتولى الموظف أو الجهة المكلفة بإدارة الموارد البشرية إعداد مسير الرواتب شهرياً، متضمناً الموظفين المستحقين، والرواتب والمزايا والحوافز المعتمدة، والحضور والإجازات والاستقطاعات والتغيرات الوظيفية.

٢ - يراجع مدير الإدارة المالية مسير الرواتب مراجعة مالية ومستندية كاملة، ويتحقق من أسماء الموظفين، والحسابات البنكية، والمبالغ والحسميات، والعقود وقرارات التعيين، والحضور والإجازات، والتغيرات الوظيفية، وعدم وجود أسماء مكررة أو موظفين منتهية خدماتهم، ومطابقة المسير للموازنة ونظام الرواتب والمزايا والحوافز المعتمد، ويجوز له تفويض المحاسب أو من يراه مؤهلاً بإجراء المراجعة أو جزء منها.

٣ - يعتمد المدير التنفيذي مسير الرواتب اعتماداً نهائياً قبل تنفيذه، ويشمل ذلك راتبه ومزاياه الدورية الثابتة ورواتب ومزايا مدير الإدارة المالية متى كانت مقرر أصلاً بقرار مجلس الإدارة أو بعقد معتمد ولم يطرأ عليها تعديل.

٤ - لا يعد اعتماد المدير التنفيذي لمسير الرواتب اعتماداً جديداً لراتبه أو مزاياه أو راتب مدير الإدارة المالية، وإنما هو اعتماد لصرف مستحقات سبق إقرار أصلها. وأي زيادة أو بدل أو مكافأة أو تعديل جديد يخص المدير التنفيذي أو مدير الإدارة المالية يجب اعتماده مسبقاً من مجلس الإدارة، ولا ينفذ ضمن المسير قبل صدور القرار.

٥ - تدرج المكافآت والحوافز الدورية المقررة ضمن النظام والموازنة في مسير الرواتب، وتخضع لمسار الإعداد والمراجعة والاعتماد نفسه.

٦ - يعتمد مجلس الإدارة أي مكافأة استثنائية أو غير مقرر في نظام الرواتب والحوافز أو غير مدرجة في الموازنة، ولا يشارك المستفيد في مناقشة القرار أو التصويت عليه.

٧ - تعتمد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة، ولا يشارك المستفيد في مناقشة القرار أو التصويت عليه.

٨ - لا ينفذ تحويل الرواتب إلا بعد اعتماد المسير وفق هذه المادة، ويتم التنفيذ وفق صلاحيات التفويض البنكي المعتمدة لدى البنك والجهات المختصة، مع حفظ ما يثبت التنفيذ ومطابقته مع المسير المعتمد.

مادة (٤٠): وسائل سداد النفقات وضوابط فقد المستندات:

تسدد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الوسائل الآتية:

١- نقدًا من العهدة المستديمة وفق أحكام المواد (٤٧) و(٥٣) إلى (٥٤).

٢- بشيك على أحد البنوك التي تتعامل معها الجمعية.

٣- بتحويل بنكي أو وسيلة دفع إلكترونية معتمدة.

ولا يتم السداد إلا بعد استكمال مسوغات الصرف والمستندات والمراجعات والاعتمادات المقررة في المادة (٤٣).

وفي حال فقد مستند أصلي بعد ثبوت وجوده، يجوز قبول مستند بديل وفق الضوابط الآتية:

١- تقديم مذكرة من طالب الصرف توضح سبب الفقد.

٢- تقديم صورة من المستند أو بدل فاقد متى أمكن.

٣- يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه السجلات والمطالبة والمستندات البديلة، ويتحقق من عدم سبق الصرف وكفاية المستند البديل.

٤- إذا لم تتجاوز قيمة العملية (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، يعتمد المدير التنفيذي قبول المستند البديل بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.

٥- أخذ تعهد كتابي من طالب الصرف بصحة الاستحقاق وتحمله مسؤولية ازدواج الصرف.

٦- إذا زادت قيمة العملية على (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، يعتمد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي قبول المستند البديل مجتمعين، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.

٧- إذا بلغت قيمة العملية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، فلا يجوز قبول المستند البديل إلا بقرار من مجلس الإدارة.

٨- لا يقبل المستند البديل إذا كان بالإمكان الحصول على فاتورة أو مستند نظامي جديد.

٩- يحظر تجزئة العملية بقصد البقاء ضمن الحد المنصوص عليه.

١٠- يعد مدير الإدارة المالية تقريرًا نصف سنوي بجميع حالات الصرف بمستندات بديلة، ويراجعه المراجع الداخلي عند وجوده، ويعرضه المدير التنفيذي على مجلس الإدارة.

مادة (٤١): إقفال مستندات الصرف ومنع إعادة استخدامها:

تختتم المستندات المؤيدة للعملية أو يؤشر عليها بعد تنفيذ السداد بخاتم أو عبارة «تم السداد»، مع إثبات رقم وتاريخ سند الصرف ووسيلة السداد، بما يمنع إعادة استخدامها أو صرفها مرة أخرى.

وفي المستندات الإلكترونية، يثبت في النظام ما يدل على إقفال المستند ومنع استخدامه أو صرفه مرة أخرى.

مادة (٤٢): الدفعات المقدمة للعقود وضماناتها:

يجوز صرف دفعة مقدمة إذا اقتضت طبيعة العقد ذلك، وفق الضوابط الآتية:

- ١- أن ينص العقد صراحة على قيمة الدفعة المقدمة وطريقة تسويتها أو استردادها.
- ٢- ألا تتجاوز الدفعة المقدمة (٣٠٪) من قيمة العقد، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
- ٣- يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه قيمة الدفعة وربطها بالعقد والموازنة وآلية التسوية والضمان المالي.
- ٤- يراجع المستشار القانوني صياغة الضمان وشروط استرداده إذا تجاوزت الدفعة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.
- ٥- إذا لم تتجاوز الدفعة المقدمة (١٠,٠٠٠) ألف ريال، يراجعها المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي، ويتحقق من ارتباطها بالعقد والموازنة والضمانات المطلوبة، ويعتمدها مدير الإدارة المالية اعتماداً نهائياً. وعند عدم وجود المحاسب أو تعذر وجود مراجع مستقل، يراجعها مدير الإدارة المالية مالياً ومستندياً، ويعتمدها المدير التنفيذي قبل التنفيذ، ولا يجمع مدير الإدارة المالية في هذه الحالة بين المراجعة والاعتماد النهائي.
- ٦- إذا زادت الدفعة على (١٠,٠٠٠) ألف ريال ولم تتجاوز (١٥,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يعتمدها المدير التنفيذي بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.
- ٧- إذا زادت الدفعة على (١٥,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، يعتمدها رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.
- ٨- إذا بلغت الدفعة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، يعتمدها مجلس الإدارة بناءً على توصية المدير التنفيذي ومراجعة مدير الإدارة المالية.
- ٩- يجب الحصول على ضمان بنكي مساوٍ لقيمة الدفعة إذا بلغت (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، ولا يجوز الإعفاء منه إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
- ١٠- تسجل الدفعة المقدمة في حساب مستقل، ويتولى مدير الإدارة المالية متابعتها، ولا تصرف دفعة لاحقة قبل التحقق من تسوية الدفعة السابقة وفق شروط العقد.

مادة (٤٣): مسار مراجعة واعتماد عمليات الصرف والشراء:

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفي حدود الموازنة والخطة المعتمدين، تكون مراجعة واعتماد عمليات الصرف والشراء على النحو الآتي. ويقصد بمراجعة مدير الإدارة المالية التحقق المالي والمستندي والتوصية بالاعتماد، ويجوز له تفويض المحاسب أو من يراه مؤهلاً بإجراء المراجعة أو جزء منها، ولا تعد هذه المراجعة اعتماداً للالتزام أو الصرف. وتعد الحدود والمسارات الواردة في هذه المادة تفويضاً مالياً عاماً صادراً من مجلس الإدارة عند اعتماده هذه اللائحة، وفق صلاحية المجلس في التفويض المنصوص عليها في المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية، ولا يلزم إصدار قرار مستقل من المجلس لكل عملية تقع ضمن هذه الحدود.

- ١- العمليات التي لا تتجاوز قيمتها (١٠٠٠) ألف ريال:

- أ- يراجع المحاسب المستندات والاستحقاق، أو من يكلفه المدير التنفيذي.
- ب- يعتمد مدير الإدارة المالية العملية اعتمادًا نهائيًا قبل التنفيذ.
- ج- عند عدم وجود المحاسب أو تعذر وجود مراجع مستقل، يراجع مدير الإدارة المالية العملية ماليًا ومستنديًا، ويعتمدها المدير التنفيذي قبل التنفيذ، ولا يجمع مدير الإدارة المالية في هذه الحالة بين المراجعة والاعتماد النهائي.
- ٢ -العمليات التي تزيد قيمتها على (١٠٠٠) ألف ريال ولا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال:
- أ- يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه المستندات والاستحقاق والموازنة وسلامة المستندات.
- ب- يعتمد المدير التنفيذي العملية اعتمادًا نهائيًا.
- ٣ -العمليات التي تزيد قيمتها على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتقل عن (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال:
- أ- يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه العملية، ويتحقق من سلامة المستندات واستكمال إجراءات الشراء والموازنة
- ب- يعتمد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العملية مجتمعين.
- ٤ -العمليات التي تبلغ قيمتها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر:
- أ- يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه العملية ماليًا ومستنديًا.
- ب- يرفع المدير التنفيذي توصيته إلى مجلس الإدارة.
- ج- يعتمد مجلس الإدارة العملية.
- ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي:**
- أ- تخضع مصروفات جميع المسؤولين للحدود المالية ومسارات الاعتماد نفسها المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تمنح صفة المسؤول أي صلاحية أعلى أو استثناء من الحد المالي.
- ب- يمتنع الشخص المستفيد من المصروف أو الذي يحقق منه منفعة مباشرة أو غير مباشرة عن طلبه أو مراجعته أو اعتماده بصفته الوظيفية.
- ج- إذا كانت العملية تخص مدير الإدارة المالية، يراجعها المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي، ولا يشارك مدير الإدارة المالية في مراجعتها أو اعتمادها، وتستكمل الموافقة وفق الحدود المالية الواردة في هذه المادة.
- د- إذا كانت العملية تخص المدير التنفيذي وكانت قيمتها لا تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يراجعها مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة، دون مشاركة المدير التنفيذي.
- هـ- إذا كانت العملية تخص المدير التنفيذي وزادت قيمتها على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، يراجعها مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة ونائبه مجتمعين، دون مشاركة المدير التنفيذي.

- و- إذا كانت العملية تخص رئيس مجلس الإدارة وكانت قيمتها لا تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يراجعها مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها المدير التنفيذي.
- ز- إذا كانت العملية تخص رئيس مجلس الإدارة وزادت قيمتها على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، يراجعها مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين.
- ح- إذا بلغت العملية الخاصة بأي عضو في مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، يعتمدها مجلس الإدارة، دون مشاركة المستفيد في المناقشة أو التصويت.
- ط- إذا كانت العملية تخص نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضواً آخر في المجلس، تطبق الحدود المالية المعتادة، مع امتناع المستفيد عن المشاركة في الاعتماد أو التصويت.
- ي- لا يجوز تجزئة العملية إلى عدة عمليات بقصد تغيير جهة الاعتماد أو تجاوز إجراءات الشراء.
- ك- تحتسب القيمة الإجمالية للعملية أو العقد، شاملة الضرائب والرسوم والتكاليف التابعة لها.
- ل- لا يعفى اعتماد العملية من استكمال عروض الأسعار والمستندات والموافقات الأخرى المقررة.
- م- ينفذ السداد وفق الوسيلة المعتمدة لكل عملية؛ فتنفذ الشيكات والتحويلات والعمليات البنكية وفق صلاحيات التفويض البنكي المعتمدة لدى البنك والجهات المختصة، وينفذ السداد النقدي أو من العهدة أو بالبطاقة أو المحفظة الإلكترونية وفق الضوابط الخاصة بكل وسيلة في هذه اللائحة، وذلك بعد اكتمال المراجعة والاعتماد والمستندات المقررة. ويحفظ ما يثبت التنفيذ ويربط بالعملية، وتراجع العمليات ضمن التسويات أو المطابقات الدورية بحسب وسيلة السداد.
- ن- تسري هذه المادة على المصروفات والمشتريات التشغيلية والرأسمالية، ما لم يرد نص خاص يحدد مساراً مختلفاً.
- س- عند عدم وجود مدير الإدارة المالية، أو شغور وظيفته، أو تعذر مباشرته للمراجعة لسبب موثق، يكلف مجلس الإدارة المحاسب أو شخصاً مؤهلاً أو جهة مهنية بمهمة المراجعة المالية مؤقتاً، مع تحديد مدة التكليف ونطاقه. وإذا كانت العملية تخص مدير الإدارة المالية، يراجعها المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي. ثم تستكمل الموافقة وفق الجهات المحددة في هذه المادة، مع مراعاة الحالات الخاصة وتعارض المصالح. ولا يشارك مدير الإدارة المالية في مراجعة أو اعتماد العملية التي تخصه، ولا يعفى هذا الترتيب من التوثيق أو التحقق من الاستلام أو الفصل بين الاعتماد والتنفيذ أو ضوابط تعارض المصالح.
- مادة (٤٤): المفوضون بالتعامل مع الحسابات البنكية وتنفيذ العمليات:**
- ١- تكون التعاملات مع الحسابات البنكية للجمعية وفق قرار مجلس الإدارة وموافقة المركز، وبحسب صلاحيات التفويض البنكي المعتمدة لدى البنك والجهات المختصة، سواء كانت الصلاحية لمفوض واحد أو أكثر، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات النافذة.
 - ٢- يجوز لمجلس الإدارة تفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية السعوديين بالتعامل مع الحسابات البنكية، بعد الحصول على موافقة المركز متى كانت مطلوبة، ويحدد قرار التفويض حدود الصلاحية ونوع العمليات والحسابات المشمولة ومدته.
 - ٣- يحدد قرار مجلس الإدارة وموافقة المركز أسماء المفوضين والحسابات المشمولة ونوع العمليات وحدود التفويض ومدته، ولا يعمل بأي صلاحية بنكية قبل استكمال الموافقات المطلوبة.

- ٤- تحفظ قرارات التفويض ونماذج التوقيع والصلاحيات البنكية في سجل محدث، وتراجع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- ٥- تنفذ العمليات البنكية بواسطة المفوض أو المفوضين المعتمدين وفق قرار مجلس الإدارة وصلاحيات التفويض البنكي المعتمدة لدى البنك والجهات المختصة والأنظمة والتعليمات النافذة.
- ٦- لا يجوز أن يجمع الشخص نفسه بين مراجعة التسوية البنكية واعتمادها.
- ٧- تلغى صلاحيات المفوض أو المستخدم فور انتهاء خدمته أو تغيير مهامه وفق أحكام هذه اللائحة.
- مادة (٤٥): الخدمات البنكية الإلكترونية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية:**
- ١- تعتمد صلاحيات مستخدمي الخدمات البنكية الإلكترونية بقرار من مجلس الإدارة.
- ٢- يحظر مشاركة أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو رموز التحقق أو الأجهزة المخصصة لاعتماد العمليات.
- ٣- تتولى الإدارة المالية إعداد سجل مستخدمي الخدمات البنكية وصلاحياتهم، ويراجعه مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمده المدير التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر للمراجعة والإحاطة. ولا تضاف أو تعدل أو تلغى أي صلاحية لمستخدمي الخدمات البنكية إلا بقرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة الموافقات النظامية اللازمة.
- ٤- تلغى صلاحية المستخدم فور انتهاء خدمته أو تغيير مهامه وفق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
- ٥- لا تصدر بطاقة بنكية أو ائتمانية أو محفظة إلكترونية باسم الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة يحدد حاملها وحدها المالي وأنواع المصروفات المسموح بها ومدة استخدامها.
- ٦- تعتمد مصروفات بطاقة المدير التنفيذي بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه؛ فيعتمدها رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز العملية الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتستكمل الحالات الأعلى وفق المسار الخاص بمصروفات المدير التنفيذي في المادة (٤٣).
- ٧- يراجع المحاسب مصروفات بطاقة مدير الإدارة المالية، ولا يشارك مدير الإدارة المالية في مراجعتها أو اعتمادها، وتعتمد وفق الحدود ومسارات الصلاحية المنصوص عليها في المادة (٤٣) ومصفوفة الصلاحيات المالية عند اعتمادها.
- ٨- يحظر استخدام البطاقة أو المحفظة في المصروفات الشخصية، أو السحب النقدي، أو تسليمها لشخص آخر، إلا إذا نص قرار مجلس الإدارة صراحة على جواز السحب النقدي لغرض محدد.
- ٩- يقدم حامل البطاقة المستندات المؤيدة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العملية.
- ولا يغني اعتماد أي كشف بطاقة أو محفظة إلكترونية عن اعتماد كل عملية واردة فيه وفق المادة (٤٣).
- ١٠- تراجع كشوف البطاقات والمحافظ الإلكترونية شهرياً من مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمدها المدير التنفيذي، ويستثنى من ذلك:
- أ- كشف بطاقة مدير الإدارة المالية، فيراجع المحاسب أو من يكلفه المدير التنفيذي بذلك، ويعتمده المدير التنفيذي من حيث المطابقة الشهرية، ولا يغني اعتماد الكشف عن اعتماد كل عملية وفق الحدود ومسارات الصلاحية المنصوص عليها في المادة (٤٣) ومصفوفة الصلاحيات المالية عند اعتمادها.

ب- كشف بطاقة المدير التنفيذي، فيراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز حدود صلاحيته، وتعرض العمليات الأعلى على الجهة المحددة في المادة (٤٣).

مادة (٤٦): الشيكات والسندات وأدوات الدفع:

لا يصدر شيك دون رصيد أو لحامله أو على بياض، ويحرر باسم المستفيد بعد اكتمال بياناته ومستنداته، ويسلم للمستفيد أو مندوبه بعد التحقق من هويته وتفويضه. وتحفظ دفاتر الشيكات غير المستخدمة والشيكات الملغاة والسندات والنماذج ذات القيمة في مكان آمن، وترقم تسلسلياً وتسجل وتجرد دورياً.

عند فقد شيك صادر، يخطر البنك فوراً لإيقافه، ويتحقق من عدم صرفه، ويحصل على إقرار من المستفيد وتوثق الواقعة، ثم يصدر البديل بعد استكمال المراجعة والاعتماد وضمان عدم صرف الأصل. ويحظر تظهير الشيكات الواردة باسم الجمعية للغير.

مادة (٤٧): الصرف النقدي والسقف النقدي وسند الصرف:

الأصل تنفيذ المقبوضات والمدفوعات بوسائل مصرفية أو إلكترونية، ولا ينشأ صندوق أو يسمح بالصرف النقدي إلا عند ثبوت الحاجة وبقرار مكتوب. ويشترط للصرف النقدي تعذر الوسيلة المصرفية، وارتباط المصروف بأعمال الجمعية، واكتمال المستندات والمراجعة والاعتماد، وعدم التجزئة.

يحدد المدير التنفيذي بقرار مكتوب السقف الأعلى للنقد في الخزينة بناءً على اقتراح مدير الإدارة المالية، على ألا يتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويودع الزائد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل. وأي تجاوز مؤقت يحتاج قراراً معتمداً من المدير التنفيذي.

يعد سند الصرف متضمناً للمستفيد والوصف والمبلغ والبند ومركز التكلفة والمرفقات والتوقيعات ووسيلة الدفع، ويراجعه مدير الإدارة المالية أو من يفوضه، ويعتمد وفق الصلاحيات، ثم ينفذ الدفع وفق وسيلة السداد وصلاحيات التفويض المعتمدة.

الفصل السابع: المشتريات والأصول والمخزون

مادة (٤٨): شراء الأصول والمصروفات الرأسمالية والاستثمارية:

يتم شراء الأصول الثابتة والمصروفات الرأسمالية وفق الموازنة وخطة المشتريات، وبعد استكمال مسار المراجعة والاعتماد المنصوص عليه في المادة (٤٣).

ويشترط قبل الشراء وجود حاجة فعلية، واعتماد المواصفات والتكلفة التقديرية، واستكمال إجراءات عروض الأسعار أو المنافسة، والفحص والاستلام والتسجيل في سجل الأصول.

أما شراء العقارات أو تأسيس الكيانات أو تملك الحصص أو الدخول في الاستثمارات، فيخضع للاختصاصات والموافقات المنصوص عليها في المادة (٥) والأنظمة ذات العلاقة.

مادة (٤٩): طرق الشراء وعروض الأسعار والاستثناءات:

يتم تأمين مشتريات الجمعية وفق الآتي

- ١- المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال: يجوز شراؤها مباشرة بعد توثيق السعر أو مصدره، ويستخدم لها نموذج الشراء الموحد، ولا يلزم إعداد طلب شراء أو أمر شراء مستقلين متى استوفى النموذج بيانات العملية ومرفقاتها الأساسية.
- ٢- المشتريات التي تزيد قيمتها على (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وتقل عن (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال: يجب الحصول على عرضين على الأقل، أو توثيق مقارنة سعرية من مصادر إلكترونية أو سوقية موثوقة.
- ٣- المشتريات التي تبلغ قيمتها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر: يجب الحصول على ثلاثة عروض أسعار على الأقل.
- ٤- تخضع جميع المشتريات لمسار المراجعة والاعتماد المنصوص عليه في هذه اللائحة.
- ٥- يجوز الشراء من مصدر وحيد أو الشراء الطارئ عند تعذر المنافسة، بشرط إعداد مذكرة مكتوبة تبين الأسباب.
- ٦- يعتمد المدير التنفيذي الاستثناء من عروض الأسعار أو الشراء الطارئ إذا لم تتجاوز قيمة الشراء (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا زادت القيمة على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال.
- ٧- يعتمد مجلس الإدارة الاستثناء إذا بلغت قيمة الشراء (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر.
- ٨- لا يغني اعتماد الاستثناء من عروض الأسعار عن اعتماد أصل عملية الشراء.
- ٩- يحظر تجزئة المشتريات بقصد تغيير جهة الاعتماد أو تجاوز عدد العروض المطلوبة.
- ١٠- تقيد جميع عمليات الصرف أو الشراء العاجل، والمشتريات من المصدر الوحيد، والاستثناءات من عروض الأسعار، في سجل موحد يبين رقم العملية ونوعها وقيمتها وسبب الاستعجال أو الاستثناء وجهة الاعتماد وتاريخ استكمال المستندات. ويعد مدير الإدارة المالية ملخصاً نصف سنوي بالسجل، ويرفعه المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة.
- ١١- يجوز إثبات المقارنة السعرية بعروض مكتوبة، أو أسعار منشورة في المتاجر والمنصات الإلكترونية، أو قوائم أسعار رسمية، أو عقد إداري نافذ، أو أسعار شراء سابقة حديثة لسلع أو خدمات مماثلة، بشرط حفظ الدليل المستخدم وإمكان التحقق منه.

مادة (٥٠): طلبات الشراء وأوامرها والفحص والاستلام:

يستخدم نموذج الشراء الموحد في جميع عمليات شراء السلع والخدمات مهما بلغت قيمتها، وتوضح فيه الحاجة والمواصفات والكمية والتكلفة والبند المالي وطريقة الشراء والمورد المختار والاستلام والسداد. ولا يصدر الالتزام إلا بعد التحقق من الاعتماد المالي واستكمال العروض والمراجعة والاعتماد بحسب قيمة العملية وطبيعتها. وفي المشتريات المباشرة التي لا تتجاوز (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يجوز عدم إعداد طلب شراء أو أمر شراء مستقلين متى استوفى النموذج بيانات الطلب والسعر والاستلام والمراجعة والاعتماد والسداد. وتوثق التوجيهات كتابية، ولا يجوز البدء في شراء طارئ إلا وفق الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة (٣٧).

تتولى الجهة المكلفة بالمشتريات التنفيذ، والإدارة المالية التحقق من الجوانب المالية والمستندية، والإدارة المستفيدة الفحص والاستلام. ولا يجوز أن يفرد شخص بطلب الشراء واختيار المورد والاستلام واعتماد الدفع. ولا تعدل صلاحيات الشراء أو تفوض بما يتجاوز حدود المفوض إلا بقرار من المجلس.

مادة (٥١): إدارة الأصول والتصرف فيها:

تقتنى الأصول وفق الموازنة والحاجة والمواصفات وإجراءات الشراء، وترقم وتسجل ويحدد موقعها والمسؤول عنها، وتجرد جردًا شاملاً مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويجوز إجراء جرد دوري أو بالعينة بحسب طبيعة الأصول وقيمتها ومخاطرها. وتثبت نتيجة البيع أو الاستبعاد محاسبياً بعد الموافقات ومحضر التسليم أو الإتلاف.

يتم استبعاد الأصل المنقول بناءً على تقرير فني ومحضر لجنة وبحسب القيمة الأعلى من القيمة الدفترية والسوقية: المدير التنفيذي إذا كانت أقل من (٥,٠٠٠)، والرئيس والمدير التنفيذي مجتمعين إذا بلغت (٥,٠٠٠) وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠)، والمجلس إذا بلغت (٢٥,٠٠٠) فأكثر. وتخضع العقارات والأصول الجوهرية للموافقات النظامية.

مادة (٥٢): المخازن والجرد ومعالجة العجز والتلف:

تطبق أحكام المخازن عند وجود مخزون مستمر أو إنشاء مستودع فعلي للجمعية بقرار من المدير التنفيذي. وتتم عمليات استلام الأصناف وفحصها وتخزينها وصرفها والرقابة عليها وفق دليل الإجراءات المالية المعتمد. ولا يلزم إصدار دليل مستقل للمخازن إلا إذا أنشأت الجمعية مستودعاً مستمراً أو توسعت حركة المخزون بما يستدعي إجراءات تفصيلية مستقلة. أما الأصناف المحدودة المشتراة للاستخدام المباشر فتثبت بالاستلام وتسلم إلى الجهة أو المسؤول عنها دون اشتراط إنشاء مستودع مستقل.

ولا يجوز استلام الأصناف أو صرفها دون مستندات رسمية معتمدة.

يعين المدير التنفيذي الموظف المختص بالمخازن بقرار مكتوب، وتسلم إليه الأصناف بموجب محضر وسجل عهدة يوضح الكميات والأوصاف والقيم.

ويكون مسؤولاً عن المحافظة عليها وتنظيمها والإبلاغ عن التلف أو النقص أو التقادم، دون أن تثبت مسؤوليته المالية إلا بعد التحقيق.

تتولى الإدارة المختصة المسؤولية التشغيلية عن استلام الأصناف وتخزينها وصرفها والمحافظة عليها، وتتولى الإدارة المالية الرقابة المحاسبية على حركة المخزون ومطابقة السجلات بالأرصدة الفعلية.

ويشرف مدير الإدارة المالية على الجرد والتسجيل والمطابقات، دون أن يحل ذلك محل مسؤولية أمين المخزن والإدارة التشغيلية.

بالإضافة إلى الجرد الدوري والمفاجئ بحسب الحاجة، يجرى جرد شامل للمخزون والموجودات مرة واحدة على الأقل في نهاية كل سنة مالية، بواسطة لجنة يشكلها المدير التنفيذي. ويجوز أن تكون اللجنة من عضوين عند محدودية المخزون، بشرط ألا يكون أي منهما أمين المخزن أو المسؤول الوحيد عن سجلات المخزون.

ولا يجوز أن ينفرد أمين المخزن أو المسؤول عن سجلات المخزون بإجراء الجرد، وتثبت النتائج في محضر يتضمن الفروقات وحالة الأصناف والتوصيات.

عند وجود عجز أو تلف في المخزون، يثبت ذلك بمحضر جرد أو فحص يحدد الكمية والقيمة والسبب المحتمل، وتسمع إفادة الموظف المسؤول، ويجرى تحقيق إذا كانت الفروقات غير طبيعية.

ولا يحمل الموظف قيمة العجز أو التلف إلا بعد ثبوت تعديه أو تفريطه، ويصدر قرار تحميله واسترداد المبلغ وفق حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٥٧)، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.

وإذا ارتبط العجز أو التلف بشبهة اختلاس أو احتيال أو مخالفة جسيمة، يرفع الأمر فوراً إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعالج الفروقات محاسبياً بعد اعتماد القرار، وتتخذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرارها.

الفصل الثامن: العهد والسلف والتأمينات والصندوق

مادة (٥٣): إنشاء العهد المستديمة وحدودها واستخداماتها:

يجوز إنشاء عهد مستديمة لمواجهة المصروفات التشغيلية والنثرية المحدودة التي تتطلبها طبيعة العمل، وتحدد على النحو الآتي:

١ - عهدة مستديمة للمدير التنفيذي، بحد أقصى قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

٢ - عهدة مستديمة لمدير الإدارة المالية، بحد أقصى قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وتنشأ بقرار من المدير التنفيذي.

وتمثل المبالغ المحددة الحد الأعلى لرصيد العهدة، ولا تعد المبالغ المحددة صلاحية لصرف كامل مبلغ العهدة في عملية واحدة بالمخالفة للمادة (٤٣).

ويراعى في استخدام العهدة ما يأتي:

أ- يحدد قرار إنشائها حامل العهدة ومقدارها والغرض منها وأنواع المصروفات المسموح بها ومدة العمل بها.

ب- تستخدم العهدة في المصروفات التشغيلية والنثرية العاجلة والمحدودة التي لا يتناسب سدادها بالتحويل البنكي أو وسائل الدفع المعتادة.

ج- يحظر منعاً مطلقاً استخدام العهدة في صرف الرواتب أو المزايا أو المكافآت أو الحوافز أو السلف الشخصية أو مقدمات الرواتب أو الدفعات المقدمة للعقود أو شراء الأصول الثابتة.

د- تصرف الرواتب والمزايا والمكافآت وفق المادة (٣٩).

هـ- تصرف الدفعات المقدمة للعقود وفق المادة (٤٢).

و- تشتري الأصول الثابتة وفق المادتين (٤٣) و(٤٨).

ز- تمنح السلف الشخصية ومقدمات الرواتب وفق المادة (٥٦).

- ح- يجب تأييد مصروفات العهدة بمستندات نظامية، وتقديمها إلى مدير الإدارة المالية أو من يفوضه للمراجعة.
- ط- يعتمد رئيس مجلس الإدارة مصروفات عهدة المدير التنفيذي، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.
- ي- يعتمد المدير التنفيذي مصروفات عهدة مدير الإدارة المالية، بعد مراجعة المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي.
- ك- لا يجوز لحامل العهدة اعتماد مصروفاته الخاصة أو استعاضة عهده بنفسه.
- ل- تستعاض العهدة بعد مراجعة مستنداتها واعتمادها، ولا يجوز أن يتجاوز رصيدها بعد الاستعاضة الحد المعتمد.
- م- تجرد العهدة دوريًا ومفاجئًا، وتصفى عند انتهاء الغرض منها أو انتهاء خدمة حاملها أو صدور قرار بإلغائها أو نهاية السنة المالية، ما لم يعتمد استمرارها وفق المادة (٥٤).
- ن- يحظر تجزئة المصروفات أو استخدام العهدة للتحايل على حدود الاعتماد أو إجراءات الشراء.
- مادة (٥٤): مستندات العهدة واستعاضتها وجردها:**
- يجب تأييد جميع مصروفات العهدة بمستندات أصلية أو إلكترونية نظامية.
- وعند تعذر الحصول على مستند في مصروف محدود بطبيعته، يجوز قبول بيان صرف بديل وفق الضوابط الآتية:
- ١- ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة (٢٠٠) مائتي ريال.
 - ٢- ألا يتجاوز مجموع المصروفات المؤيدة ببيانات بديلة خلال الشهر (٢٠٪) من قيمة العهدة المعتمدة.
 - ٣- أن يوضح البيان طبيعة المصروف وتاريخه والمستفيد منه وسبب تعذر الحصول على المستند.
 - ٤- أن يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه البيان ويتحقق من عدم تكراره أو تجزئته.
 - ٥- يعتمد رئيس مجلس الإدارة البيان المتعلق بعهدة المدير التنفيذي، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه.
 - ٦- يعتمد المدير التنفيذي البيان المتعلق بعهدة مدير الإدارة المالية، بعد مراجعة المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي.
 - ٧- لا يقبل البيان البديل إذا كان بالإمكان الحصول على فاتورة أو مستند نظامي.
 - ٨- لا تقبل أكثر من حالتين متكررتين من المورد أو الجهة نفسها خلال السنة إلا بعد عرضها على مجلس الإدارة.
 - ٩- يعد مدير الإدارة المالية تقريرًا ربع سنويًا بالمصروفات المؤيدة ببيانات بديلة، ويراجعه المراجع الداخلي عند وجوده، ويعرضه المدير التنفيذي على مجلس الإدارة.
- تستعاض العهدة المستديمة عندما يصل ما صرف منها إلى (٥٠٪) من قيمتها، أو في نهاية الشهر، بحسب ما يقع أولاً، بعد مراجعة المستندات واعتمادها.
- ولا تعد الاستعاضة تصفية للعهدة، وإنما يعاد رصيدها إلى قيمتها المعتمدة.

وتراجع العهدة شهرياً من الإدارة المالية، وتثبت قيمة النقد المتبقي والمستندات قيد التسوية، وتصفى عند انتهاء الغرض منها أو تغيير حاملها أو انتهاء خدمته أو إلغائها أو نهاية السنة المالية، ما لم يعتمد استمرارها بعد جردها وإثبات رصيدها.

تجرد العهد المستديمة جرداً مفاجئاً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى جرد نهاية السنة المالية.

ويشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة جرد عهدة المدير التنفيذي، ويشكل المدير التنفيذي لجنة جرد عهدة مدير الإدارة المالية، على ألا يكون حامل العهدة أو المحاسب المسؤول عن تسجيلها رئيساً للجنة.

ويثبت الجرد بمحضر يوضح النقد والمستندات والمصروفات والفروقات.

وترفع نتائج جرد عهدة المدير التنفيذي إلى رئيس مجلس الإدارة، وترفع نتائج جرد عهدة مدير الإدارة المالية إلى المدير التنفيذي، ويزود المراجع الداخلي بنسخة من جميع المحاضر عند تعيينه.

مادة (٥٥): العهدة المؤقتة وتسويتها وصرفها للموظفين والمتطوعين:

يجوز صرف عهدة مؤقتة لموظف أو متطوع مكلف لمواجهة غرض محدد أو نشاط معين، ويحظر استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

ولا يجوز أن تتجاوز قيمة العهدة المؤقتة الواحدة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويعتمد صرفها المدير التنفيذي بقرار مكتوب.

ويحدد القرار اسم المستفيد، والغرض، والمبلغ، والمدة، وموعد التسوية، والمستندات المطلوبة، وطريقة إعادة الرصيد.

وإذا كان المستفيد من العهدة المؤقتة المدير التنفيذي، يعتمد صرفها رئيس مجلس الإدارة بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه. وإذا كان المستفيد مدير الإدارة المالية، يراجع المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي، ويعتمد المدير التنفيذي دون مشاركة المستفيد في المراجعة أو الاعتماد.

ولا تصرف عهدة مؤقتة تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تطلب الغرض مبلغاً أكبر، تسدد المصروفات مباشرة من الجمعية وفق مسار الصرف والشراء المنصوص عليه في هذه اللائحة.

تسوى العهدة المؤقتة خلال خمسة أيام عمل من انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، ويجوز أن يحدد قرار الصرف مدة أطول متى اقتضت طبيعة المهمة ذلك.

وتعتمد تسوية العهدة المؤقتة بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه على النحو الآتي: يعتمد المدير التنفيذي تسوية عهدة الموظف أو المتطوع؛ ويعتمد رئيس مجلس الإدارة تسوية عهدة المدير التنفيذي بعد مراجعة مدير الإدارة المالية أو من يفوضه؛ ويعتمد المدير التنفيذي تسوية عهدة مدير الإدارة المالية بعد مراجعة المحاسب أو شخص مستقل يكلفه المدير التنفيذي. ولا يشارك المستفيد في اعتماد التسوية. ولا يجوز استعاضة العهدة المؤقتة أو زيادة قيمتها؛ بل تصفى، ثم تصرف عهدة جديدة عند الحاجة.

لا يجوز صرف أكثر من عهدة مؤقتة لشخص واحد في الوقت نفسه، إلا بقرار مسبب من المدير التنفيذي، وبشرط ألا يتجاوز مجموع العهد المؤقتة القائمة لذلك الشخص (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

ويجوز صرف عهدة مؤقتة لمتطوع عند الحاجة، بشرط وجود تكليف تطوعي موثق، وتحديد الغرض والمبلغ والمدة، وتعيين موظف مسؤول عن متابعة تسويتها، وتوقيع المتطوع على إقرار بالمسؤولية والتسوية.
ولا يجوز استعاضة العهدة المؤقتة قبل تسويتها كاملة.

مادة (٥٦): السلف الشخصية ومقدمات الرواتب:

يجوز منح الموظف سلفة شخصية عند وجود حاجة مبررة، وفق الشروط الآتية:

- ١ - يحدد مجلس الإدارة ضمن الموازنة سقفًا سنويًا لإجمالي السلف الشخصية.
- ٢ - يعتمد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين منح السلفة للموظف، وقيمتها وجدول سدادها، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية.
- ٣ - لا تتجاوز قيمة السلفة الراتب الإجمالي للموظف عن شهرين.
- ٤ - يحدد القسط الشهري بما لا يتجاوز النسبة النظامية المسموح بها لحسم قروض صاحب العمل من أجر الموظف، وبعد الحصول على موافقته الخطية.
- ٥ - تحدد مدة السداد بما يتيح استرداد كامل السلفة وفق القسط المعتمد، وبما لا يتجاوز المدة المتبقية من علاقة الموظف التعاقدية.
- ٦ - تؤخذ موافقة الموظف الخطية على مبلغ السلفة وجدول السداد والحسم.
- ٧ - لا يجوز منح الموظف سلفة جديدة قبل سداد السلفة السابقة كاملة.
- ٨ - لا يجوز أن يتجاوز الرصيد المتبقي من السلفة وأي مبالغ شخصية أخرى ثابتة مستحقة على الموظف حقوقه المالية المستحقة لدى الجمعية، إلا بقرار استثنائي صريح من مجلس الإدارة، بناءً على مبررات مكتوبة وتقييم قدرة الموظف على السداد.
- ٩ - إذا قرر مجلس الإدارة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب أن يحدد في قراره نوع الضمان وقيمتها ومدته وجدول السداد، وألا يؤدي الاستثناء إلى تجاوز الحد الأقصى لقيمة السلفة أو نسبة الحسم النظامية.
- ١٠ - لا يشترط تقديم كفيل من موظفي الجمعية، ولا يجوز ترتيب أي التزام على موظف آخر بسبب سلفة زميله.
- ١١ - إذا كان طالب السلفة مدير الإدارة المالية، يراجع المحاسب الطلب، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين، دون مشاركة مدير الإدارة المالية في المراجعة أو الاعتماد.
- ١٢ - إذا كان طالب السلفة المدير التنفيذي، يراجعها مدير الإدارة المالية، ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويعتمدها رئيس مجلس الإدارة ونائبه مجتمعين إذا زادت على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكانت أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ويعتمدها مجلس الإدارة إذا بلغت (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، دون مشاركة المدير التنفيذي.
- ١٣ - لا تمنح سلفة شخصية لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو المجلس بصفته عضوًا.
- ١٤ - يحل كامل الرصيد عند انتهاء خدمة الموظف، ويسترد من مستحقاته في حدود الأنظمة والموافقة الخطية.

١٥ -يجوز منح الموظف مقدماً من راتب الشهر الجاري بما لا يتجاوز (٥٠٪) من راتبه الأساسي، ويعتمده المدير التنفيذي بعد مراجعة مدير الإدارة المالية، ويخصم كاملاً من راتب الشهر نفسه.

١٦ -يعتمد رئيس مجلس الإدارة مقدم الراتب الخاص بالمدير التنفيذي إذا لم يتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويعتمده رئيس مجلس الإدارة ونائبه مجتمعين إذا زاد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكان أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ويعتمده مجلس الإدارة إذا بلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر، بعد مراجعة مدير الإدارة المالية ودون مشاركة المدير التنفيذي.

١٧ -لا يمنح مقدم الراتب للموظف أكثر من مرتين خلال السنة.

مادة (٥٧): نقل العهد ومتابعة التسوية والاسترداد:

لا يجوز لحامل العهدة تسليم كاملها أو جزء منها إلى شخص آخر إلا بموافقة مكتوبة على النحو الآتي:

١ -يعتمد رئيس مجلس الإدارة نقل عهدة المدير التنفيذي أو جزء منها.

٢ -يعتمد المدير التنفيذي نقل عهدة مدير الإدارة المالية أو العهدة المؤقتة أو أي عهدة أخرى لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.

ويجب تحرير سند أو محضر نقل عهدة رسمي يحدد المبلغ والمسؤولية وتاريخ التسليم، ويظل حامل العهدة مسؤولاً عنها إلى حين إتمام النقل وإثباته في السجلات.

يتولى مدير الإدارة المالية متابعة تسوية العهد والسلف واستردادها في مواعيدها، وإعداد تقرير شهري بالمتأخرات ورفعها إلى المدير التنفيذي.

وعند التأخر، يخطر المستفيد كتابياً ويحدد له موعد نهائي للتسوية، ويجوز للمدير التنفيذي إيقاف صرف أي عهدة أو سلفة جديدة له.

وتسترد المبالغ من مستحقات الموظف وفق الأنظمة وموافقة الخطية، ويكون قرار الاسترداد من المدير التنفيذي إذا كان المبلغ أقل من خمسة آلاف ريال، ومن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين إذا بلغ خمسة آلاف ريال وكان أقل من خمسة وعشرين ألف ريال، ومن مجلس الإدارة إذا بلغ خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر.

وإذا كان الشخص المطلوب منه الاسترداد المدير التنفيذي أو مدير الإدارة المالية أو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس، فلا يشارك في مراجعة قرار الاسترداد أو اعتماده، وتطبق مسارات تعارض المصالح والحدود المالية الخاصة به المنصوص عليها في المادة (٤٣).

ولا يحمل الموظف بأي مبلغ محل خلاف قبل التحقيق وإتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه.

مادة (٥٨): التأمينات والضمانات وحفظها ومتابعتها:

تنقسم التأمينات إلى قسمين:

١ -تأمينات للغير: وتشمل المبالغ النقدية وما في حكمها والكفالات والاستقطاعات المقدمة من الغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات يلتزم بتنفيذها تجاه الجمعية.

٢ -تأمينات لدى الغير: وتشمل المبالغ النقدية وما في حكمها أو الكفالات أو الاستقطاعات المقدمة من الجمعية للغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات تلتزم بتنفيذها تجاه الغير.

تسوى التأمينات المقدمة أو المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها، وترد إلى أصحابها بعد زوال سببها، وبعد تحقق الإدارة صاحبة العقد ومدير الإدارة المالية من وفاء الطرف بجميع التزاماته.

ويخضع رد التأمين لمسار المراجعة والاعتماد المنصوص عليه في المادة (٤٣)، بحسب قيمة التأمين.

وإذا تضمنت التسوية تنازلاً عن حق للجمعية أو حسماً غير منصوص عليه في العقد أو إعفاءً من التزام، فتخضع لأحكام المادة (٣٥).

تسجل التأمينات التي تقدمها الجمعية لدى الغير في حسابات مستقلة باسم الجهات المستفيدة، ويتولى مدير الإدارة المالية متابعة استردادها كلياً أو جزئياً وفق أحكام العقود أو عند زوال الأسباب التي قدمت من أجلها، ويرفع المتأخر منها إلى المدير التنفيذي لاتخاذ ما يلزم.

تحفظ صكوك ووثائق التأمينات المقدمة للجمعية أو الصادرة عنها في ملف ورقي أو إلكتروني خاص، وتفحص دورياً للتأكد من استمرار صلاحيتها أو قرب انتهائها.

ويكون مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن صحة القيود المحاسبية الخاصة بها ومتابعة تجديدها أو استردادها أو الإفراج عنها في مواعيدها.

مادة (٥٩): إنشاء الصندوق واختصاصات أمين الصندوق والرقابة عليه:

لا ينشأ صندوق نقدي إلا بقرار من المدير التنفيذي عند ثبوت الحاجة، ويعين المدير التنفيذي أمين الصندوق بقرار مكتوب بناءً على توصية مدير الإدارة المالية. ولا يجمع أمين الصندوق بين الحيازة والتسجيل المحاسبي النهائي أو التسوية البنكية أو اعتماد المصروفات أو الجرد المستقل. ويجوز الجمع المؤقت عند الضرورة القصوى بقرار مسبب من رئيس مجلس الإدارة، بناءً على توصية المدير التنفيذي، يحدد مدته والمهام المجموعة والضوابط البديلة، وتخضع العمليات المنفذة خلاله لمراجعة لاحقة مستقلة.

يتولى أمين الصندوق استلام المبالغ بسندات رسمية، وإيداعها، وحفظ النقد والسندات، والصرف بسندات مكتملة ومعتمدة، وإعداد كشف بالحركة والرصيد في كل يوم توجد فيه حركة نقدية. يراجع مدير الإدارة المالية أو من يفوضه كشف الصندوق والمستندات أسبوعياً، ويوثق نتيجة المطابقة محاسبياً، وتدرج خلاصة حركة الصندوق ضمن التقرير المالي الشهري. ويقرر المدير التنفيذي معالجة الفروقات التي لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويقرر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مجتمعين معالجة ما زاد على (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وكان أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ويقرر مجلس الإدارة معالجة ما بلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال فأكثر. وإذا تعلقت الفروقات بالمدير التنفيذي، يتخذ القرار رئيس مجلس الإدارة حتى (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورئيس المجلس ونائبه مجتمعين فيما زاد على ذلك وكان أقل من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، ومجلس الإدارة فيما بلغ هذا الحد فأكثر. وإذا تعلقت الفروقات بمدير الإدارة المالية، يثبتها المحاسب ويتخذ المدير التنفيذي القرار ضمن حدود صلاحيته، وتستكمل الحالات الأعلى وفق الحدود السابقة. ويحظر الصرف من الإيرادات قبل إيداعها، والمقاصة بين الإيرادات والمصروفات، وحفظ أموال الغير إلا بأمانة موثقة.

يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن العهدة في حدود ما يثبت بالتحقيق، وتسلم عند تغييره بمحضر وجرّد. ويجرد الصندوق مفاجئاً مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويجوز عند محدودية الحركة النقدية الاكتفاء بجرّد مفاجئ كل ثمانية أشهر بقرار من المدير التنفيذي، مع إجراء جرد إلزامي في نهاية السنة. وتوثق الفروقات وبعد فحصها ويجرى التحقيق، ولا يحمل العجز إلا بعد ثبوت المسؤولية، وتقيد الزيادة في حساب معلق حتى تحديد سببها.

الفصل التاسع: الرقابة والمراجعة والإبلاغ

مادة (٦٠): المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة:

- ١- عند تعيين مراجع داخلي، يرتبط وظيفيًا ورقابيًا بمجلس الإدارة أو لجنة المراجعة، ويرتبط إداريًا بالمدير التنفيذي فيما لا يخل باستقلاله.
- ٢- إذا لم تكن الجمعية ملزمة نظامًا بتشكيل لجنة مراجعة، ولم يقرر مجلس الإدارة تشكيلها، يمارس مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المسندة إليها في هذه اللائحة.
- ٣- إذا لم يعين مراجع داخلي، يجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع مكتب مهني مستقل لأداء مهام المراجعة الداخلية، كما يجوز له بقرار مسبب تكليف أحد أعضائه أو شخص مستقل من خارج الإدارة التنفيذية بأداء مهام رقابية أو مراجعة محددة، بشرط ألا يكون المكلف مشاركًا في طلب أو تنفيذ أو اعتماد العمليات محل المراجعة، وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يحدد قرار التكليف نطاق المهمة ومدتها وآلية رفع التقرير إلى مجلس الإدارة.
- ٤- يعتمد مجلس الإدارة تعيين المراجع الداخلي أو التعاقد مع المكتب المهني أو تكليف أحد أعضائه أو شخص مستقل بمهام رقابية محددة، ويحدد نطاق العمل ومدة التكليف وآلية رفع التقرير، بناءً على توصية لجنة المراجعة عند تشكيلها، ويتولى مجلس الإدارة الترشيح أو التعيين أو التكليف مباشرة عند عدم تشكيل اللجنة.
- ٥- لا يجوز للمراجع الداخلي إعداد أو تنفيذ أو اعتماد عمليات تقع ضمن نطاق مراجعته.
- ٦- يرفع المراجع الداخلي تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة، ويزود المدير التنفيذي بنسخة من الملاحظات التشغيلية لمعالجتها.
- ٧- يرفع المراجع الداخلي فورًا المخالفات الجسيمة أو حالات الاشتباه في الاحتيال أو الاختلاس إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة إن وجدت.
- ٨- تتولى لجنة المراجعة عند تشكيلها دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة معالجة الملاحظات، وترشيح مراجع الحسابات الخارجي، وتقييم أدائه، والتوصية بتحديد أتعابه أو استبداله، وفق الأنظمة وقواعد الحوكمة.
- ٩- تتولى الجمعية إشعار المركز بتشكيل لجنة المراجعة وأعضائها وأي تغييرات تطرأ عليها وفق المدد والمتطلبات النظامية.
- يعد المراجع الداخلي خطة سنوية مبنية على تقييم المخاطر، تشمل أنشطة الجمعية وعملياتها وأصولها، وجدولاً زمنياً لتنفيذها.
- وتعتمد لجنة المراجعة الخطة عند تشكيلها، ويعتمدها مجلس الإدارة عند عدم تشكيل اللجنة.
- ولا يجوز تعديل الخطة إلا بموافقة لجنة المراجعة إذا كانت هي التي اعتمدها، أو بموافقة مجلس الإدارة إذا كان هو الذي اعتمدها.
- يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة وفق المعايير والممارسات المهنية، وبخاصة ما يلي:**
- ١- تقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة وتقديم التوصيات بشأنها.
- ٢- تقييم النظام المالي والمحاسبي وأمن البيانات.
- ٣- مراجعة القوائم والتقارير المالية قبل عرضها.
- ٤- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافها واستغلال مواردها.
- ٥- التحقق من تطبيق السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة.

٦- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات.

٧- مراجعة المشتريات والعقود والمدفوعات والإيرادات والعهد والسلف.

٨- التحقق من سلامة إجراءات حماية الأصول والمخزون والصناديق وإجراء الجرد المفاجئ.

٩- التحقق من تحصيل أموال الجمعية وإثباتها في السجلات.

١٠- متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية والخارجية.

يجوز لمجلس الإدارة أو لجنة المراجعة تكليف المراجع الداخلي بمهام خاصة تتعلق بطبيعة عمله.

وفي الحالات العاجلة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة طلب مراجعة خاصة، على أن يخطر مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة بذلك في أول اجتماع.

ولا يجوز أن تتضمن التكاليفات مشاركة المراجع الداخلي في اتخاذ قرار تنفيذي أو تنفيذ عملية قد تقع تحت مراجعته.

مادة (٦١): مراجع الحسابات الخارجي وتعاونيه مع الجمعية:

تعين الجمعية العمومية العادية، بقرار يصدر عنها، مراجع الحسابات الخارجي، وتحدد أتعابه ومدة تعيينه، بناءً على ترشيح لجنة المراجعة عند تشكيلها، أو ترشيح مجلس الإدارة عند عدم تشكيلها، ووفق اللائحة الأساسية للجمعية والمتطلبات النظامية.

ويكون مراجع الحسابات مرخصاً له بمزاولة المهنة في المملكة.

ويراعى في التعيين استقلال المراجع، وعدم وجود مصلحة أو علاقة تؤثر في حياده، ويبرم معه عقد يحدد نطاق العمل والتقارير والمواعيد والالتزامات.

يتولى مراجع الحسابات الخارجي مراجعة القوائم المالية السنوية وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، وإصدار تقريره المهني عليها.

ويجوز للجمعية العمومية تكليفه بإجراء فحص محدود للقوائم ربع السنوية أو إصدار تقارير خاصة، كما يجوز لمجلس الإدارة التوصية بذلك ورفعها إلى الجمعية العمومية.

ولا يعد مراجع الحسابات مسؤولاً عن إعداد القوائم أو اتخاذ القرارات المالية للجمعية.

لمراجع الحسابات الخارجي أو من ينتدبه الاطلاع، خلال أوقات العمل، على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة والعقود والبيانات اللازمة لأداء مهمته، وطلب الإيضاحات من الإدارات والموظفين.

وعلى المدير التنفيذي ومدير الإدارة المالية وجميع الإدارات تيسير مهمته وتقديم المطلوب في المواعيد المحددة، مع المحافظة على سرية المعلومات.

إذا تعذر على مراجع الحسابات الخارجي أداء مهمته بسبب عدم تمكنه من المعلومات أو المستندات، فعليه إثبات ذلك وإبلاغ المدير التنفيذي ومجلس الإدارة أو لجنة المراجعة مباشرة.

وإذا استمر التعذر أو أثر في تقريره، يرفع الأمر إلى الجمعية العمومية والمركز أو الجهة المختصة متى كان الإبلاغ مطلوباً نظاماً أو مهنيًا.

تتولى الإدارة المالية إعداد مشروع القوائم المالية خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من نهاية السنة المالية.

ويقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره إلى مجلس الإدارة في الموعد الذي يتيح للمجلس والجمعية العمومية دراسة القوائم واعتمادها وتزويد المركز بها خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

وتحدد المواعيد التفصيلية في خطة إقفال الحسابات وعقد المراجعة.

مادة (٦٢): الإبلاغ عن المخالفات والاحتياال المالي والتحقيق فيها:

١ -توفر الجمعية قناة سرية وأمنة مستقلة عن الإدارة التنفيذية للإبلاغ عن المخالفات المالية والاحتياال والاختلاس وتعارض المصالح وإساءة استخدام الأصول، وتحدد صلاحيات الوصول إليها بما يمنع اطلاع غير المخولين.

٢ -يشرف رئيس لجنة المراجعة على قناة البلاغات ويتلقى البلاغات المالية، وعند عدم تشكيلها يتولى ذلك رئيس مجلس الإدارة، ولا تحال البلاغات إلى الإدارة التنفيذية إلا بالقدر اللازم وبعد استبعاد ذوي العلاقة بها.

٣ -إذا كان البلاغ متعلقًا برئيس مجلس الإدارة، يسلم إلى نائب الرئيس ويعرض على مجلس الإدارة دون مشاركة الرئيس.

٤ -إذا كان البلاغ متعلقًا بالمدير التنفيذي أو مدير الإدارة المالية، يمنع الشخص محل البلاغ من الاطلاع عليه أو المشاركة في فحصه أو التحقيق فيه.

٥ -يشكل مجلس الإدارة لجنة تحقيق مستقلة، لا يكون من بين أعضائها أي شخص له مصلحة أو علاقة بالواقعة.

٦ -تتولى اللجنة حفظ الأدلة والمستندات، وسماع أقوال الأطراف، وتحديد المسؤوليات والخسائر، ورفع تقريرها إلى مجلس الإدارة.

٧ -يجوز لرئيس مجلس الإدارة، أو نائب الرئيس إذا كان البلاغ متعلقًا بالرئيس، تعليق صلاحية مالية أو مصرفية مؤقتًا إذا كان استمرارها يعرض أموال الجمعية للخطر، على أن يعرض الإجراء على مجلس الإدارة خلال خمسة أيام عمل.

٨ -يتولى مجلس الإدارة اتخاذ قرار استرداد الحقوق والإجراءات التأديبية والنظامية، وإبلاغ المركز والجهات المختصة متى كان الإبلاغ واجبًا.

٩ -تحمي هوية المبلغ حسن النية من الانتقام أو الإضرار الوظيفي، ولا يحول ذلك دون مساءلته إذا ثبت تعمد تقديم بلاغ كيدي أو معلومات كاذبة.

١٠ -يحتفظ مسؤول الحوكمة بسجل سري للبلاغات والإجراءات والنتائج تحت إشراف رئيس لجنة المراجعة، أو رئيس مجلس الإدارة عند عدم تشكيلها، ويتولى نائب الرئيس الإشراف إذا تعلق البلاغ بأي منهما. ويرفع مسؤول الحوكمة تقريرًا سنويًا إجماليًا مباشرة إلى لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة دون مروره بالمدير التنفيذي، ودون كشف بيانات سرية غير لازمة.

الفصل العاشر: الأحكام الختامية

مادة (٦٣): اعتماد اللائحة وترتيب المرجعيات والنفاذ:

تعتمد هذه اللائحة والسياسات المالية بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على تنفيذها، وتتولى الإدارة المالية تطبيقها، كل في حدود اختصاصه. وتعلو على جميع الوثائق الداخلية الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة الصادرة من الجهات المختصة، ثم اللائحة الأساسية للجمعية. وفيما بين الوثائق المالية الداخلية يكون ترتيب المرجعيات: هذه اللائحة، ثم مصفوفة الصلاحيات المالية عند اعتمادها، ثم دليل الإجراءات المالية، ثم التعليمات والنماذج التشغيلية.. وعند التعارض بين الوثائق الداخلية تطبق الوثيقة الأعلى وتعدل الوثيقة الأدنى.

تعد مصفوفة الصلاحيات عند اعتمادها مرجعاً جامعاً للصلاحيات الواردة في اللائحة والدليل، ولا يترتب على إعدادها حذف الصلاحيات من أي منهما. ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها وتعمم على المعنيين، ويلغى ما يتعارض معها من أحكام وقرارات داخلية سابقة.

مادة (٦٤): تعديل اللائحة ومراجعتها وضبط إصداراتها:

لا يجوز تعديل أو إضافة أو إلغاء حكم أو صلاحية أو حد مالي إلا بقرار من مجلس الإدارة. وتعد الإدارة المالية مقترحات التعديل، ويراجعها المدير التنفيذي ويرفعها إلى المجلس، ولا تصبح نافذة إلا من التاريخ المحدد في القرار. ولا يعد تعديلاً إصدار تعليمات أو نماذج تشغيلية لا تغير حكماً أو صلاحية أو حداً أو ضابطاً رقابياً.

تراجع هذه اللائحة ودليل الإجراءات ومصفوفة الصلاحيات بعد مرور ستة أشهر من بدء التطبيق، ثم سنوياً بصفة دورية، أو عند حدوث تغير نظامي أو محاسبي أو تشغيلي مؤثر، أو عند زيادة حجم العمليات أو الموظفين أو البرامج أو مستوى المخاطر بصورة جوهرية، أيهما أسبق. وتعرض نتائج المراجعة والتوصيات على مجلس الإدارة لاعتماد ما يلزم من تعديلات. ويحفظ مدير الإدارة المالية النسخة المعتمدة وسجل التعديلات، ويتولى المدير التنفيذي تعميمها.

تتضمن بيانات الضبط اسم الوثيقة ورقم الإصدار وقرار الاعتماد وتاريخه وتاريخ النفاذ ومالك الوثيقة ودورة المراجعة والإصدار السابق وملخص التعديلات والمُعتمدين.

بيانات ضبط الوثيقة واعتمادها

اعتمد مجلس إدارة جمعية أثر القيم هذه الوثيقة ضمن السياسات واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في القائمة المرفقة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث، المنعقد بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٨هـ، الموافق ٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٦م، بموجب قرار المجلس رقم (٤) المتخذ بالإجماع، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتعد مرجعاً معتمداً في نطاق موضوعها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات واللائحة الأساسية للجمعية.

